

제6관 증여로 인한 소유권이전등기

1. 서 설

가. 의 의

“증여”란 당사자의 일방(즉 증여자)이 무상으로 재산을 상대방(수증자)에게 준다는 의사를 표시하고 상대방이 이를 승낙함으로써 성립하는 계약을 말한다(민법 제554조).

증여는 증여자와 수증자와의 계약에 의하여 이루어지는 점에서 단독행위인 유증과 다르다. 증여계약에 의해 증여자는 약속한 재산을 수증자에게 주어야 할 채무를 부담하고, 수증자는 이에 대응하는 채권을 취득한다.

국내의 부동산은 한국인이 소유자일 경우 외국인 등에게 증여를 할 수 있고, 외국인 등이 소유자일 경우에는 한국인에게 증여할 수 있다(외국인 등의 의의에 관하여는 총설 63면 참조).

한국인이 부동산을 외국인 등에게 증여하는 경우에는 수증자는 부동산 거래신고 등에 관한 법률에 따라 허가증 또는 신고필증을 첨부하여야 하고(등기선례 제4-365호), 외국인 등은 부동산등을 취득한 날부터 6개월 이내에 신고관청에 신고하여야 한다(부동산 거래신고 등에 관한 법률 시행규칙 제7조제1항). 부동산보유·신고에 대한 설명은 84면 참조

나. 외국인이 입국하지 않고 증여를 하는 경우

(1) 개 설

외국인 본인소유의 국내부동산에 대하여 증여를 하는 경우에는 외국인이 입국하지 않고 증여대상 부동산과 증여의 목적이 되는 권리를 대리인을 특정하여 그 대리인으로 하여금 증여로 인한 소유권이전등기신청을 하도록 할 수 있다(등기예규 제1778호제5조).

인감증명의 날인제도가 없는 외국인의 대리위임장에는 본인이 작성하였음이 틀림없다는 취지의 서명을 하고, 공증 등을 받아야 하며, 인감증명의 날인제도가 있는 외국인의 대리위임장에는 인감을 날인하고 그 나라 관공서가 발행한 인감증명 등을 첨부하여야 한다.

(2) 증여권한의 위임

(가) 개 설

등기명의인인 외국인이 국내 또는 국외에서 부동산의 증여권한을 대리인에게 수여한 경우에는 그 대상 부동산과 증여의 목적이 되는 권리 및 대리인의 인적사항을 구체적으로 특정하여 작성한 대리위임장을 등기소에 첨부정보로 제공하여야 한다(등기예규 제1778호제5조제1항).

위임장의 양식은 특별히 규정된 바 없으나 증여대상의 부동산과 수임인이 구체적으로 특정되도록 기재하여야 한다. 위임하고자 하는 법률행위의 종류와 위임취지(증여의 권한 일체를 수여한다는 등)가 기재 되어야 한다(대리위임장 522면 참조).

(나) 대리위임장의 공증 및 인감증명 등의 제출

(1) 인감증명의 날인제도가 없는 외국인의 대리위임장에는 본인이 작성하였음이 틀림 없다는 취지의 서명을 하고, 그 서면이 본인의 의사에 따라 작성되었음을 확인하는 뜻의 본국 관공서의 증명이나 본국 또는 대한민국 공증인의 인증(대한민국 재외공관의 인증을 포함한다, 이하 같다)을 받음으로써 인감증명의 제출을 갈음할 수 있다(등기예규 제1778호제12조제2항). 공증은 인감을 날인해야 하는 서면 그 자체에 받아야 하는 것이며, 그 서면과 별도의 문서에 서명이나 날인을 하고 그에 대한 공증을 받은 것이어서는 안된다(등기예규 제1778호제9조제3항). 공증을 받는 방법 142면 참조.

(2) 인감증명의 날인제도가 있는 외국인의 대리위임장에는 인감을 날인하고 그 나라 관공서가 발행한 인감증명을 첨부하여야 한다(등기예규 제1778호제5조제3항).⁴⁰⁾

(3) 위와 같이 대리위임장에 서명공증 또는 인감증명을 첨부하여야 하는 등기신청은 부동산등기규칙 제60조제1항제1호부터 제3호까지⁴¹⁾에 해당하는 경우이다(등기예규 제1778호제5조제3항).

(4) 외국에서 공증받은 사문서나 외국발행의 공문서에 대해서는 아포스티유 가입국은

40) 외국인이 인감증명을 제출하는 방법 136면 참조

41) 제60조(인감증명의 제출) ① 방문신청을 하는 경우에는 다음 각 호의 인감증명을 제출하여야 한다. 이 경우 해당 신청서(위임에 의한 대리인이 신청하는 경우에는 위임장을 말한다)나 첨부서면에는 그 인감을 날인하여야 한다.

1. 소유권의 등기명의인이 등기의무자로서 등기를 신청하는 경우 등기의무자의 인감증명, 2. 소유권에 관한 가등기명의인이 가등기의 말소등기를 신청하는 경우 가등기명의인의 인감증명, 3. 소유권 외의 권리의 등기명의인이 등기의무자로서 법 제51조에 따라 등기를 신청하는 경우 등기의무자의 인감증명

아포스티유를 붙여야 하고(979면 참조), 위 서류 등이 외국어로 작성된 경우에는 그 번역문도 첨부하여야 한다(등기예규 제1778호제4조제1항).

(다) 대리인의 권한

증여권한을 수여받은 대리인은 본인의 대리인임을 현명하고 대리인의 자격으로 작성한 원인증서를 제공하여야 한다(등기예규 제1778호제5조제2항).

증여권한을 수여받은 대리인이 본인을 대리하여 등기를 신청할 때에는 등기신청서에, 자격자대리인 등에게 등기신청을 위임할 때에는 등기신청위임장에 대리인의 인감을 날인하고 그 인감증명을 제출하여야 한다(등기예규 제1778호제5조제4항).

(라) 등기필정보가 없을 때

등기필정보가 없을 때에는 그 대리위임장에 “등기필정보가 없다”는 등의 뜻도 기재하여야 한다(사례 : 169면 참조).

등기의무자인 외국인이 등기필증을 멸실한 경우 공증을 받아야 할 서면은 수임인이 법무사 등에게 등기신청을 위임한 경우라 하더라도 수임인에 대한 법무사 등의 확인서면이 아닌 대리권한을 증명하는 서면인 증여(처분)위임장이 될 것이며, 공증 내용은 증여(처분)위임장에 표시된 등기의무자의 작성부분(서명 또는 날인)이 등기의무자 자신이 작성한 것임을 확인하는 내용의 공증이어야 한다(등기선례 7-38, 2002. 6. 14. 등기 3402-329 질의회답). 따라서 법무사 등의 수임인에 대한 확인서면을 첨부하거나, 수임인이 공증인 앞에 출석하여 공증받은 서면을 첨부하여서는 아니 된다(등기선례 5-59, 1997. 11. 14. 등기 3402-879 질의회답).

2. 등기신청절차

가. 신청정보의 제공

(1) 개 설

신청서에는 부동산등기규칙 제43조의 신청정보의 내용과 관련 법조항에서 요구하는 신청정보를 등기소에 제공하여야 한다.

부동산증여계약에 의하여 소유권을 이전하는 등기로, 이 신청에서는 수증자(증여받는 자)를 등기권리자, 증여자(증여하는 자)를 등기의무자라고 한다. 증여계약서에 의한 등기신청인 경우에는 증여자와 수증자가 공동으로 신청하고, 판결에 의한 등기신청인 경우에

는 승소한 등기권리자 또는 등기의무자가 단독으로 신청할 수 있다.

나머지 신청정보의 제공에 관하여는 각 신청서의 특징을 고려하여 신청서 말미에서 다루기로 한다.

(2) 증여에 관한 등기선례

(가) 친권자가 미성년인 자의 부동산을 제3자에게 증여 : 민법 제921조가 적용되는 경우를 제외하고는 자의 재산에 관한 법률행위에 대하여 그 자를 대리할 수 있는데, 자의 소유에 속하는 재산을 제3자에게 증여하는 행위는 위 법조문에서 규정하고 있는 '이해상반행위'에 해당되는 것은 아니므로, 법정대리인인 친권자는 특별대리인을 선임할 필요없이 자를 대리하여 자의 소유에 속하는 부동산을 제3자에게 증여하고 그에 따른 소유권이전등기를 신청할 수 있다(등기선례5-27, 1998. 4. 28. 등기 3402-383 질의회답).

(나) 합유자의 증여 : 합유자 중 일부가 사망한 경우 합유자 사이에 특별한 약정이 없는 한, 사망한 합유자의 상속인은 민법 제719조의 규정에 의한 지분반환청구권을 가질 뿐 합유자로서의 지위를 승계하는 것이 아니므로, 부동산의 합유자가 갑, 을 2인인 경우에 그 중 을이 사망한 때에는 민법 제717조에 의하여 그 조합관계로부터 당연히 탈퇴되고 특별한 약정이 없는 한 해당 부동산은 남은 합유자 갑의 단독소유로 귀속된다. 따라서 그 부동산은 갑이 단독으로 제3자에게 처분(증여)할 수 있는 것이지만, 그에 따른 등기를 하기 위하여는 먼저 합유자 을의 사망을 등기원인으로 한 합유명의인 변경등기를 신청하여야 한다(등기선례5-395, 1998. 3. 27. 등기 3402-269 질의회답).

(다) 피상속인이 생전에 증여한 부동산의 소유권이전등기 : 망인이 생전에 그 상속인들 중 특정인에게 부동산을 증여하였으나 그 소유권이전등기를 경료하지 아니한 채 사망한 경우 그 상속인들은 등기의무자의 상속인임을 증명하는 시, 구, 읍, 면의 장의 기재 또는 이를 증명함에 족한 서면을 첨부하여 망인 명의로부터 직접 수증인 명의로 소유권이전등기를 신청할 수 있다(등기선례1-395, 85. 4. 22 등기 제228호)

(다) 공동상속인 중에 자기의 상속분을 초과하여 증여를 받은 자가 있는 경우 : 공동상속인 중에 피상속인으로부터 자기의 상속분을 초과하여 증여를 받은 특별수익자(민법 제1008조)가 있는 경우, 위 특별수익자를 제외한 나머지 공동상속인들이 그들 명의로 상속등기를 신청함에 있어서는 특별수익자에게는 상속분이 없음을 증명함에 족한 기재(판결 또는 위 특별수익자가 작성하고 그의 인감증명서를 첨부한 확인서)를 첨부하여야 한다(등기선례2-291, 89.11. 1 등기 제2050호).

나. 첨부정보의 제공

(1) 개 설

첨부정보의 제공에 관하여는 여기서는 공통적인 서류에 관하여만 설명하기로 하고 각 신청의 특징을 고려하여 신청서 말미에서 다루기로 한다.

(2) 증여계약서

가) 계약으로 인한 소유권이전등기를 신청하는 경우에는 그 계약서를 첨부한다. 증여계약은 무상계약으로서 소유권이전에 대한 대가액이 없어 인지세법상의 기재금액이 없다고 할 것이므로, 증여계약서에는 인지세법이 정하는 인지를 붙이지 않아도 된다(등기선례 6-758, 2000. 3. 22. 등기 3402-198 질의회답).

나) 증여계약서에 부동산소재지를 관할하는 시장, 구청장, 군수 또는 군수로부터 위임을 받은 자(읍·면·동장)로부터 검인을 받아야 한다.

다) 전유부분 또는 독립된 건물로서 활용되고 있는 건물을 구분소유자들이 증여받아 이를 규약상 공용부분으로 삼는 경우, 비록 구분소유자들 앞으로 소유권이전등기를 생략하고 등기명의인(증여자)이 단독으로 규약상 공용부분인 취지의 등기를 신청하더라도 이는 실질적인 소유권이전등기에 해당하므로 위 등기신청서에는 검인을 받은 계약서의 원본을 제출하여야 할 뿐 아니라, 소유권이전등기에 해당하는 등록세를 납부하고 국민주택 채권도 매입하여야 한다(등기선례 제200805-1호, 2008. 5. 9. 부동산등기과-1305 질의회답).

라) 증여를 원인으로 하여 농지의 소유권이전등기를 신청하는 경우에도 농지소재지관서의 증명을 첨부하여야 하므로 농지매매증명을 발급받을 수 없다면 증여받은 농지에 대한 소유권이전등기신청을 할 수가 없다(등기선례 제4-697호, 1993. 11. 29. 등기 제2993호 질의회답). 부부간이라 하더라도 농지취득자격증명을 첨부하지 아니하고서는 증여를 원인으로 한 농지의 소유권이전등기를 신청할 수 없다(등기선례 제5-719호, 1997. 1. 20. 등기 3402-42 질의회답).

마) 망인이 생전에 특정 부동산을 상속인 중의 특정인에게 증여하기로 하는 사인증여 계약서를 작성한 후 동인이 사망한 경우에 상속인들은 상속을 증명하는 시·구·읍·면장의 서면 또는 이에 준하는 서면을 첨부하고 등기원인을 증여로 하여 망인 명의의 부동산을 직접 수증인 명의로 이전등기를 할 수 있고 그 부동산의 지목이 농지라면 농지매매증명을 첨부하여야 한다(등기선례 제3-57호, 91. 7.25. 등기 제1578호).

(3) 등기의무자의 인감증명

(가) 개 설

증여로 인한 소유권이전등기를 신청하는 경우에는 부동산등기규칙 제60조제1항제1호에 따라 인감증명을 제공하여야 하는바, 국내에 입국한 외국인인 경우에는 출입국관리법 제31조의 규정에 의하여 외국인등록을 하거나 재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률에 따라 국내거소신고(66면 참조)를 하여 인감증명법에 따라 신고한 인감증명을 제출하거나 본국의 관공서가 발행한 인감증명 {예: 일본, 대만}을 제출하여야 한다(등기예규 제1778호제12조제1항).

(나) 인감증명의 날인제도가 있는 외국인

인감증명의 날인제도가 있는 외국인(예 : 일본인, 대만인 등)은 본국의 관공서가 발행한 인감증명이 있어야 한다. 그러나 국내 거주하는 외국인의 경우 인감증명제도가 있는 나라와 없는 나라의 관계없이 출입국관리법에 따라 외국인등록을 하거나 재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률에 따라 국내거소신고를 하여 인감증명법에 따라 신고한 인감증명을 제출하거나 후술하는 본인서명사실확인서를 발급받아 제출할 수도 있다(등기예규 제1778호제12조제1항).

(다) 날인제도가 없는 외국인

외국인등록이나 국내거소신고를 하지 않아 인감증명법에 따른 인감증명을 발급받을 수 없고 또한 본국에 인감증명제도가 없는 외국인은 인감을 날인해야 하는 서면이 본인의 의사에 따라 작성되었음을 확인하는 뜻의 본국 관공서의 증명이나 본국 또는 대한민국 공증인의 인증(대한민국 재외공관의 인증을 포함한다)을 받음으로써 인감증명의 제출을 갈음할 수 있다(등기예규 제1778호제12조제2항). 이 경우 공증은 서명을 해야 하는 서면 그 자체에 받아야 하는 것이며(142면 참조, 공증을 받는 방법), 그 서면과 별도의 문서에 서명이나 날인을 하고 그에 대한 공증을 받은 것이어서는 안된다(등기예규 제1778호제9조제3항).⁴²⁾

42) 공증용어의 정의에 관하여는 142면 참조.

(라) 본인서명사실 확인 등(인감증명서 대응)

이에 관하여는 제3관 외국인의 부동산처분(138면 참조)에서와 같다.

(4) 주소를 증명하는 서면

이에 관하여는 제3관 외국인의 부동산처분(140면 참조)에서와 같다.

(5) 동일인 증명서

외국국적 취득으로 성명이 변경된 경우 변경 전의 성명과 변경 후의 성명이 동일인이라는 증명은 본국(국적취득국) 관공서에서 발행받아야 하므로, 위 증명을 대한민국 재외공관에서 발행받은 경우에는 이를 첨부하여 등기신청을 할 수 없다(등기선례 5-107, 1996. 12. 11. 등기 3402-950 질의회답).

(6) 부동산양도신고확인서의 제공

재외국민 또는 외국인이 등기의무자로서 부동산에 관한 유상계약(부담부중여 포함)을 원인으로 소유권이전등기를 신청할 때에는 소득세법 제108조에 따라 세무서장으로부터 발급받은 ‘부동산양도신고확인서’를 첨부정보로서 제공하여야 한다. 다만, 재외국민이 인감증명법 시행령 제13조제3항 단서에 따라 발급받은 부동산매도용 인감증명서를 첨부정보로서 제공한 경우에는 그러하지 아니하다(등기예규 제1778호 제8조의2).

(7) 등기필증

등기의무자로서 등기필증을 첨부한다. 등기필증은 재교부하지 아니한다. 등기필정보를 분실한 경우나 기타 등기필정보를 제공할 수 없는 경우에는 자격자대리인이 외국인인 등기의무자에 대한 확인서면을 작성하여야 하는바, 이에 관하여는 등기예규 제1842호가 규정하고 있다(확인서면 설명은 993면 참조). 전자신청을 하기 위해서는 전자확인서면제도를 이용해야 한다.

(8) 외국 사문서의 공증

이에 관하여는 제3관 외국인의 부동산처분의 공증을 받는 방법(142면 참조)에서와 같다.

(9) 번역문

번역문에는 번역인이 원문과 다름이 없다는 뜻과 번역인의 성명 및 주소를 기재하고 날인 또는 서명하여야 하며 번역인의 신분증 사본을 제공하여야 한다. 다만, 번역문을 인 증받아 제출하는 경우에는 그러하지 아니하다(등기예규 제1778호제4조제2항). 등기신청인의 서명 또는 기명날인은 필요 없으며, 또한 번역인의 자격에는 그 제한이 없다(등기선례 1-22, 1997. 11. 5. 등기 3402-842 질의회답).

(10) 아포스티유

첨부정보가 외국 공문서이거나 외국 공증인이 공증한 문서(이하 "외국 공문서 등"이라 한다)인 경우에는 「재외공관 공증법」 제30조제1항에 따라 공증담당영사로부터 문서의 확인을 받거나 「외국공문서에 대한 인증의 요구를 폐지하는 협약」에서 정하는 바에 따른 아포스티유(Apostille)를 붙여야 한다(부동산등기규칙 제46조에 제9항 신설). 다만, 외국 공문서 등의 발행국이 대한민국과 수교하지 아니한 국가이면서 위 협약을 체결하지 않은 국가에서 발행한 공문서의 경우에는 재외공관 공증법 제30조제1항 본문에 따라 해당 국가에 주재하는 대한민국 공증담당영사의 확인을 받아야 한다(등기예규 제1778호제3조제1항제2호). 아포스티유 확인에 관하여는 979면 참조.

다. 상속·유증의 경우 관할 등기소

상속·유증의 경우 관할 등기소가 아닌 등기소에도 그 등기를 신청할 수 있는 경우 335면 참조

라. 증여로 인한 소유권이전등기사례

[사례] 증여로 인한 토지·건물소유권이전등기신청서(인감증명제도가 없는 미국인이 입국하지 않고 한국인에게 국내부동산을 증여하는 경우)

증여로 인한 토지·건물소유권이전등기신청

접 수	년 월 일	처리인	등기관확인	각종통지
	제 호			

부동산의 표시

1. 서울 서초구 서초동 100
대 350㎡
2. 서울 서초구 서초동 100
[도로명주소] 서울특별시 서초구 서초로50길 10
시멘트 벽돌조 슬래브지붕 단층 주택
98㎡

이 상

등기원인과 그 연월일		2000 년 0 월 0 일 증여		
등 기 의 목 적		소유권이전		
이 전 할 지 분				
구분	성 명 (상호·명칭)	주민등록번호 (등기용등록번호)	주 소(소 재 지)	지 분 (개인별)
등 기 의 무 자	제이슨 리 증여대리인 박영철	00000-00000000 00000-00000000	로스앤젤리스 그랜드 애뷰 뉴 ○○ 미합중국 서울특별시 서초구 서초대 로 23길 4	
등 기 권 리 자	김 수 길	00000-00000000	서울특별시 서초구 서초대 로 34길 5	

시가표준액 및 국민주택채권매입금액		
부동산 표시	부동산별 시가표준액	부동산별 국민주택채권매입금액
1. 토 지	금 000,000,000원	금 00,000원
2. 건 물	금 000,000,000원	금 00,000원
국 민 주 택 채 권 매 입 총 액		금 000,000원
국 민 주 택 채 권 발 행 번 호		
취득세(등록면허세) 금 000,000원		지방교육세 금 000,000원
		농어촌특별세 금 000,000원
세 액 합 계		금 000,000,000원
등 기 신 청 수 수 료		금 000,000원
		납부번호 :
		일괄납부 : 건 원
등기의무자의 등기필 정보		
부동산 고유번호	1102-2006-002095	
성명(명칭)	일련번호	비밀번호
	Q77C-LO7I-35J5	40-4636
첨 부 서 면		
1. 증여검인계약서 1통	1. 위임장 1통	
1. 취득세(등록면허세)영수필확인서 1통	1. 주소를 증명하는 서면 각 1통	
1. 수임인의 인감증명서 1통	1. 증여위임장 1통	
1. 등기필증 1통	1. 동일인증명서 1통	
1. 토지·건축물대장등본 각 1통	<기 타>	
200 년 월 일		
위 신청인 (인)		(전 화:)
(인)		(전 화:)
(또는)위 대리인 법무사 김 민 수 (인)		(전 화:)
서울 서초구 서초로52길 30		
서울중앙 지방법원 등기국 귀중		
알림서비스 (선택)	등기접수 및 처리결과에 대한 문자 수신에 동의합니다. (□동의 □미동의) (성명 휴대전화번호:)	

-신청서 작성요령-

- * 1. 부동산표시란에 2개 이상의 부동산을 기재하는 경우에는 부동산의 일련번호를 기재하여야 합니다.
2. 신청인란등 해당란에 기재할 여백이 없을 경우에는 별지를 이용합니다.

※ 이 신청사례는 인감증명제도가 없는 미국인이 입국하지 않고 국내부동산을 증여하는 경우의 사례이다.

※ 부동산등기법 개정(미래등기시스템 오픈에 따른 부동산등기법 개정)

- 관할 등기소가 다른 여러 개의 부동산과 관련하여 등기목적과 등기원인이 동일하거나 그 밖에 대법원규칙으로 정하는 등기신청을 할 수 있다(부등법 제7조의2, 95면 참조). 사례는 101면 참조
- 상속·유증으로 인한 등기신청의 경우에는 부동산의 관할 등기소가 아닌 등기소에도 그 신청을 할 수 있다(부등법 제7조의3 신설, 설명 335면 참조). 사례는 335면 참조
- 등기신청에 대한 각하사유 중 하나인 신청정보의 등기의무자의 표시가 등기기록과 일치하지 아니한 경우의 예외를 추가하였다(부등법 제29조).
- 이의신청 관할 법원 등 및 전자 이의신청을 도입하였다(부등법 제100조).
- 모바일 기기를 이용한 전자신청을 도입하였다(부동산등기법 제24조).

※ 신청정보의 제공

- 인터넷등기신청을 하고자 하는 당사자 또는 자격자대리인은 인터넷등기소([http:// www. iros.go.kr/](http://www.iros.go.kr/))에 접속한 후 전자문서로 작성하여야 한다. 이에 관하여 전산정보처리조직에 의한 부동산등기신청에 관한 업무처리지침(등기예규 제1725호)이 마련되어 있다.
- 신청정보의 입력 : 부동산등기규칙 제43조의 신청정보의 내용과 관련 법조항에서 요구하는 신청정보를 등기소에 제공하여야 한다.
- 부동산의 표시란 : 증여로 이전하고자 하는 부동산을 기재하되, 등기부상 부동산의 표시와 일치하여야 한다. 부동산이 토지인 경우에는 토지의 소재와 지번, 지목, 면적을 기재하고, 건물인 경우에는 건물의 소재와 지번, 구조, 면적, 건물의 종류, 건물의 번호가 있는 때에는 그 번호, 부속건물이 있는 때에는 그 종류, 구조와 면적을 기재한다. 도로명 주소표기 토지는 종전 지번방식의 주소를 그대로 쓴다. 부동산거래계약신고필증에 기재된 거래신고일련번호와 거래가액을 기재한다. 만일 등기부와 토지·건축물대장의 부동산표시가 다른 때에는 먼저 부동산표시변경(또는 경정)등기를 하여야 한다.
- 등기원인과 그 연월일란 : 등기원인은 "증여"로, 연월일은 증여계약서상 계약일을 기재한다.
- 등기의 목적란 : 소유권 전부이전의 경우에는 '소유권이전'으로, 소유권 일부이전의

경우에는 ‘소유권 일부이전’으로 기재한다. 다만, 공유자(□□□)의 지분을 전부이전하는 경우에는 ‘갑구 ○번 □□□지분 전부이전’으로, 공유자의 지분 중 일부이전하는 경우에는 ‘갑구 ○번 □□□지분 공유자지분 △분의 △중 일부(○분의 ○)이전’으로 기재한다.

(예) ㉔ 단독소유자인 홍길동의 지분을 전부 이전하는 경우 ‘소유권이전’

㉕ 단독소유자인 홍길동의 지분을 일부 이전하는 경우 ‘소유권 일부이전’

㉖ 공유자인 홍길동의 지분을 전부 이전하는 경우 ‘갑구 ○번 홍길동지분 전부이전’

㉗ 공유자인 홍길동의 지분 2분의 1중 2분의 1을 이전하는 경우 ‘갑구 ○번 홍길동지분 2분의 1 중 일부(4분의 1)이전’

○ 이전할 지분란 : 소유권 일부이전(공유지분 이전 포함)의 경우에만 그 이전받는 지분을 기재하되 ‘공유자 지분 ○분의 ○’과 같이 부동산 전체에 대한 지분을 기재한다.

(예) 단독소유자인 홍길동의 지분을 일부 이전하는 경우, 공유자인 홍길동의 지분을 전부 이전하는 경우, 공유자인 홍길동의 지분을 일부 이전하는 경우 최종 이전하는 지분이 ○분의 ○이면, 모두 ‘공유자 지분 ○분의 ○’으로 기재

※ 첨부정보의 제공

○ 첨부하여야 할 정보 중 “법인등기부정보 및 부동산등기부정보”와 같이 등기소에서 직접 확인할 수 있는 정보는 그 표시만 하고 첨부을 생략하며, 행정기관 연계할 첨부서면 입력 버튼을 선택하여 주민등록정보에 대한 행정정보 공동이용 사전 동의서를 작성하여야 한다. 따라서 “주민등록정보, 토지대장정보, 건축물대장정보, 거래계약신고필정보, 거래계약허가정보”는 행정정보공유센터에 연계요청을 하여 수신한 정보를 첨부한다.

○ 작성명의인이 있는 전자문서를 첨부할 경우 그 전자문서는 PDF 파일 형식의 전자문서이어야 하며, “공인인증서정보, 행정전자서명정보, 전자증명서정보”를 함께 첨부하여야 한다.

○ 증여인(미국인)의 증여대리위임장 작성방법 : 구체적설명은 507면 참조

○ 외국국적 취득으로 성명이 변경된 경우 : 구체적설명은 931면 참조

○ 번역문 : 구체적설명은 932면 참조.

○ 주소를 증명하는 서면 : 외국인의 경우 353, 411면 참조, 재외국민의 경우 645면 참조

○ 인감증명을 제출하여야 하는 자가 공인인증서정보(인감증명을 제출하여야 하는 자가 법인

인 경우에는 ‘전자증명서정보’를 말한다)를 송신한 때에는 인감증명서정보의 송신을 요하지 않는다.

- 인감증명을 갈음하여 본인서명사실 확인 등에 관한 법률에 따라 발급된 본인서명사실확인서 또는 전자본인서명확인서 발급증을 첨부할 수 있다.
- 인감증명서 : 인감증명 날인제도가 있는 국가의 외국인이 국내 부동산 처분에 따른 소유권이전등기 신청시 첨부하는 본국 관공서 발행의 인감증명은 인감증명법 시행령 제13조 제3항이 적용되지 않으므로, 매수인의 인적사항이 기재된 부동산매도용임을 요하지 않는다(등기선례 200610-12, 2006. 10. 31. 부동산등기과-3230 질의회답).
- 등기필증 : 전자신청의 경우 등기필정보는 신청서에 기재하므로써 등기필증의 제출을 생략 할 수 있다. 등기필정보는 등기필증과 마찬가지로 재교부하지 아니한다. 등기필정보를 분실한 경우나 기타 등기필정보를 제공할 수 없는 경우에 전자신청을 하기 위해서는 전자확인서면제도를 이용해야 한다.
- 증여계약서 : 계약으로 인한 소유권이전등기를 신청하는 경우에는 그 계약서를 첨부한다. 증여계약은 무상계약으로서 소유권이전에 대한 대가액이 없어 인지세법상의 기재금액이 없다고 할 것이므로, 증여계약서에는 인지세법이 정하는 인지를 붙이지 않아도 된다(등기선례6-758, 2000. 3. 22. 등기 3402-198 질의회답).
- 부동산양도신고확인서의 제공 : 재외국민 또는 외국인이 등기의무자로서 부동산에 관한 유상계약(부담부증여 포함)을 원인으로 소유권이전등기를 신청할 때에는 소득세법 제108조에 따라 세무서장으로부터 발급받은 ‘부동산양도신고확인서’를 첨부정보로서 제공하여야 한다. 다만, 재외국민이 인감증명법 시행령 제13조제3항 단서에 따라 발급받은 부동산매도용 인감증명서를 첨부정보로서 제공한 경우에는 그러하지 아니하다(등기예규 제1778호 제8조의2).
- 검인 : 증여계약서에 부동산소재지를 관할하는 시장, 구청장, 군수 또는 군수로부터 위임을 받은 자(읍·면·동장)로부터 검인을 받아야 한다.
- 전유부분 또는 독립된 건물로서 활용되고 있는 건물을 구분소유자들이 증여받아 이를 규약상 공용부분으로 삼는 경우, 비록 구분소유자들 앞으로 소유권이전등기를 생략하고 등기명의인(증여자)이 단독으로 규약상 공용부분인 취지의 등기를 신청하더라도 이는 실질적인 소유권이전등기에 해당하므로 위 등기신청서에는 검인을 받은 계약서의 원본을 제출하여야 한다(등기선례 200805-1, 2008. 5. 9. 부동산등기과-1305 질의회답).
- 대리인에 의한 신청의 경우 : 대리인에 의한 신청인 경우에는 대리인이 위임에 관한

정보를 입력하고 당사자가 공인인증서정보(당사자가 법인인 경우에는 '전자증명서정보'를 말한다)를 첨부하여 승인하여야 한다.

- 신청인이 법인인 경우에는 그 대표자의 자격을 증명하는 정보를 첨부정보로서 등기소에 제공하여야 한다(부동산등기규칙 제46조 제1항 제4호).
- 제3자의 동의, 허가 또는 승낙을 증명하는 서면, 즉 토지거래허가구역인 경우에는 토지거래허가증(시, 군, 구청 발급) 등을 첨부하여야 한다. 그러나 등기원인을 증명하는 정보가 집행력 있는 판결인 경우에는 위 제1항제2호의 정보를 제공할 필요가 없다. 다만, 등기원인에 대하여 행정관청의 허가, 동의 또는 승낙을 받을 것이 요구되는 때에는 그러하지 아니하다(부동산등기규칙 제46조 제3항).

※ 국민주택채권매입

- 수인공유의 토지를 증여를 원인으로 하여 중증명의로 소유권이전등기를 할 경우 공유자들의 공유지분을 합한 토지전체의 과세시가표준액을 기준으로 하여 산정한 국민주택채권을 매입하여야 한다(등기선례4-939, 1994. 1. 5. 등기 3402-1 질의회답).
- 국민주택채권매입표 : 1015면 참조
- 국민주택채권 매입 : 구청 등에서 발행한 등록면허세고지서에 나온 시가표준액이고, 국민은행에서 매입즉시 그 자리에서 할인이 가능하다.
- 부동산이 2개 이상인 경우에는 각 부동산별로 시가표준액 및 국민주택채권 매입금액을 기재한 다음 국민주택채권 매입총액을 기재한다.

※ 인지세 납부

- 증여계약은 무상계약으로서 소유권이전에 대한 대가액이 없어 인지세법상의 기재금액이 없다고 할 것이므로, 증여계약서에는 인지세법이 정하는 인지를 붙이지 않아도 된다(등기선례6-758, 2000. 3. 22. 등기 3402-198 질의회답).

※ 취득세(등록면허세)

- 취득세(등록면허세) : 증여로 인한 취득세는 그동안 시가표준액(공시가격) 기준으로 취득세를 산출했으나, 2023. 1. 1.부터 시가인정액으로 산출하여야 한다. 시가인정액은 취득일(증여계약일) 전 6개월부터 취득일 이후 3개월 이내에 그 재산에 대하여 매매가액, 감정가액(2군데 감정평균가액), 공매가액 등 시가로 인정되는 가액을 뜻한다. 구체적설명은 1007면 참조
- 등록면허세 : 증여로 인한 소유권이전의 경우 부동산가액의 1,000분의20, 지방교육세는 등록면허세액의 100분의 20에 해당하는 금액을 납부하여야 한다.(1010면 참조)

- 전자신청의 경우 : 전자신청을 하기 위해서는 등록면허세를 지방세 인터넷 납부시스템(대법원 인터넷등기소 참조)에 의하여 전자적으로 납부하여야 한다.

※ **등기신청수수료의 납부 등**

- 등기신청수수료 : 전자표준신청의 경우 부동산 1개당 13,000원. 방문신청의 경우 부동산 1개당 1만5천원(수수료액표 : 1029면 참조)
- 등기신청수수료 납부 : 당사자 또는 대리인이 신청정보를 모두 입력하고 승인을 받은 경우(승인대상이 아닌 경우 제외)에는 신청수수료를 전자적인 방법(신용카드, 계좌이체, 전자화폐)으로 납부하여야 한다.
- 전자신청의 경우 등기신청수수료를 현금으로 납부한 경우에는 등기신청서에 은행수납번호를 기재하고, 납부서를 제출할 필요는 없다.
- 수개의 부동산에 관한 등기신청을 일괄하여 하나의 신청서로 하는 경우에는 등기의 목적에 따른 소정의 수수료액에 신청 대상이 되는 부동산 개수를 곱한 금액을 등기신청수수료로 납부하여야 한다(등기예규 제1789호). 토지와 건물은 별개로 보며, 대지권이 있는 집합 건물(아파트 등)은 1개로 본다.

※ **등기완료통지서**

- 전자신청에서는 등기가 완료되면 기존의 등기필증 대신 신청유형에 따라 등기필정보 또는 등기완료통지서를 교부한다.

[사례] 증여대리위임장(번역문)

대리 위임장

캘리포니아주 로스엔젤레스시 ○○ ○○ ○○(등기부상 주소 미합중국 캘리포니아 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○)에 주소를 둔 ○○○(“본인”)은 서울특별시 강남구 ○○동 ○○외 4필지 ○○○○ ○○호 부동산에 대한 증여에 필요한 모든 절차를 본인의 이름으로 취할 수 있도록 대한민국 서울 서초구 ○○동 ○○빌딩 2층에 사무소를 가지고 있는 법무법인 ○○의 변호사 ○○○, ○○○에게 아래 사항을 포함한 일체의 모든 권한을 위임하는 바입니다.

1. 본인을 대신하여 부동산 증여계약의 체결
2. 토지의 증여에 관한 필요한 모든 신고서의 제출
3. 부동산의 이전등기를 위한 모든 행위
4. 부동산의 이전등기 신청 및 취소
5. 전호 각 기재행위와 관련된 일체의 행위

20○년 6월 15일

로스엔젤레스시 공증인 마이컬은 20○. 2. 15. 제이슨 리가 직접 본인 앞에 출두하여, 증서에 기록된 이름의 사람임을 서명하였고, 그의 권한을 부여받은 법률상 능력 있는 사항을 실행할 수 있는 동일한 서명이고, 그의 서명한 것으로 증서에 기록된 사람이나 내용이 틀림이 없음을 승인하고, 증서에 서명하였으므로 그를 증명한다.

로스엔젤레스시 공증인 마이컬

번역인 : 이창동(00000-00000)

주소 :

※ 이 사례는 중여대리위임장의 번역문이다. 인감증명 제도가 없는 외국인이 입국하지 아니하고 대리인에게 위임에 의하여 부동산을 중여하는 경우이고, 위임인의 본국 공증인이 공증한 경우이다.

※ 대리위임장에는 본인의 의사에 따라 작성되었음을 확인하는 뜻의 인감을 날인하고 인감증명을 제출하여야 하는데, 인감증명제도가 없는 나라의 경우에는 본국 관공서의 증명이나 본국 또는 대한민국 공증인의 인증(대한민국 재외공관의 인증을 포함한다, 이하 같다)을 받음으로써 인감증명의 제출을 갈음할 수 있다(등기예규 제1778호제12조제2항). 이 경우 공증은 인감을 날인해야 하는 서면 그 자체에 받아야 하는 것이며, 그 서면과 별도의 문서에 서명이나 날인을 하고 그에 대한 공증을 받은 것이어서는 안된다(등기예규 제1778호제9조제3항).

※ 등기의무자인 외국인이 등기필증을 멸실한 경우 공증을 받아야 할 서면은 수임인이 법무사 등에게 등기신청을 위임한 경우라 하더라도 수임인에 대한 법무사 등의 확인서면이 아닌 대리권한을 증명하는 서면인 중여(처분)위임장이 될 것이며, 공증 내용은 중여(처분)위임장에 표시된 등기의무자의 작성부분(서명 또는 날인)이 등기의무자 자신이 작성한 것임을 확인하는 내용의 공증이어야 한다(등기선례 7-38, 2002. 6. 14. 등기 3402-329 질의회답). 따라서 법무사 등의 수임인에 대한 확인서면을 첨부하거나, 수임인이 공증인 앞에 출석하여 공증받은 서면을 첨부하여서는 아니 된다(등기선례 5-59, 1997. 11. 14. 등기 3402-879 질의회답).

※ 대리위임장 작성방법 : 구체적설명은 406면 참조

※ 공증을 받는 방법 : 구체적설명은 142면 참조.

※ 아포스티유 : 979면 참조

※ 국내수임인이 외국인에게 필요한 서면을 요구하는 안내문 977면 참조

[사례] 인감증명서(수임인의 인감증명)

인감증명법 시행령 [별지 제14호서식] <개정 2024. 5. 7.>

인감증명서 발급사실 확인용 번호	-	-
신청인:	(생년월일:)	담당자: (전화:)

※ 이 용지는 위조식별표시가 되어 있음

주민등록번호		인감증명서	본인	대리인
성명 (한자)	()	인감		
국적				
주소				
용 도	매 도 용	[] 부동산 매수자, [] 자동차 매수자		
		성명 (법인명)	주민등록번호 (법인등록번호·부동산등기용등록번호)	-
		주소 (법인·사업장소재지)		
	일반용	위의 기재사항을 확인합니다. (발급신청자) (서명)		
비고				
1. 인감증명서 발급 신청인이 본인인 경우에는 본인란에, 대리인이 신청하는 경우에는 대리인란에 ○ 표시됩니다. 2. 주민등록번호란에는, 미주민등록 재외국민의 경우에는 여권번호를, 국내거소신고자의 경우에는 국내거소신고번호를, 외국인의 경우에는 외국인등록번호를 기재하되, 주민등록번호가 있는 경우 그 아래에 ()를 하고 주민등록번호를 기재할 수 있습니다. 3. 주소란에는 인감대장에 기재되어 있는 주소지(거소지, 체류지)를 기재하며, 신청인이 요청하는 경우 주소이동사항을 포함해 발급합니다. 4. 부동산 매도용으로 인감증명서를 발급받으려면 부동산 매수자의 성명, 주민등록번호, 주소를 확인하고 서명해야 합니다. 이 경우 부동산 매수자가 법인인 경우에는 법인명, 법인등록번호, 주된 사무소의 소재지를 기재하고, 법인 아닌 사단이나 재단인 경우에는 그 단체의 명칭, 부동산등기용등록번호, 주된 사무소의 소재지를 기재합니다. 5. 자동차(「자동차관리법」 제53조에 따라 등록된 자동차를 말합니다) 매도용으로 인감증명서를 발급받으려면 자동차 매수자의 성명, 주민등록번호, 주소(매수자가 「자동차관리법」 제53조에 따라 등록된 자동차매매업자인 경우 사업장 소재지)를 확인하고 서명해야 합니다. 이 경우 매수자가 법인인 경우에는 법인명, 법인등록번호, 주된 사무소의 소재지를 기재합니다. 6. 용도의 매도용란은 부동산 또는 자동차 매도용 외의 경우에는 “빈 칸”으로 표시됩니다. 7. 용도의 일반용란에는 ‘은행대출용’, ‘○○은행의 대출용으로만 사용’ 등 자유롭게 기재할 수 있습니다. 다만, 피한정후견인의 인감증명서를 발급하는 경우에는 담당 공무원이 신청인에게 구체적인 용도를 확인하여 직접 기재해 발급해야 합니다. 8. 비고란에는 미성년자, 피한정후견인, 피성년후견인의 표시와 미성년자의 법정대리인, 한정후견인, 성년후견인의 성명·주민등록번호 및 개명된 사람인 경우 개명 전의 성명 등 신청인 요청사항을 기재하면 됩니다. 9. 인감증명서의 발급사실은 전자민원창구 인터넷 홈페이지(www.gov.kr) 또는 정부24 애플리케이션에서 발급기관, 발급일자, 주민등록번호, 인감증명서 발급사실 확인번호를 입력해 확인할 수 있습니다. 10. 인감증명서 발급사실 통보서비스를 신청하면 인감증명서 발급 사실을 휴대폰 문자 등으로 통보받을 수 있습니다.				
발급번호		위 인감은 신고되어 있는 인감임을 증명합니다.		
		년 월 일		
		○○시·군·구·읍·면·동장 또는 출장소장	직인	

발급기관 고유코드: 주소지 증명청: ○○○
210mm×297mm[특수용지(80g/㎡)]

※ 수임인이 등기신청을 직접 하거나, 법무사 등 자격자대리인에게 위임하는 경우 수임인의 인감증명도 첨부하여야 한다.

[사례] 거주사실증명서(본국공증서면)

시민권자의 거주증명서 Proof of Residency (for U.S.Citizens)	
한국이름(Name of Korean) :	
미국이름(Name of English) :	
생년월일(Date of Birth) : 19 년 9월 5일생	성별(Sex) : 여자/남자 Female/Male
여권번호(Passport #) : 087897456	시민권 번호(Citizenship #) : 1469874
현주소(Present Address) : man of war Dr waxhaw, NC 89712	
사용용도(Usage of This Document) : 부동산 증여 Applicant's Signature(본인서명) : _____ Date : 20 년 월 일 나 ○○○(은) 위에 기재된 사항이 진실하며 위 사서증서에 본인이 서명 날인한 것 임을 본 공증인의 면전에서 자인하였다. 본 공증인은 위 인증한다. I ○○○ A NOTARY PUBLIC DO HEREBY CERTIFY THAT ON THE DAY OF ○○○ PERSONALY APPEARED BEFORE ME ○○○ WHO BEING BY ME FIRST DULY SWORN, DECLARED THAT HE(SHE) IS THE PERSON WHO SIGNED THE FOREGOING STATEMENT AND THAT THE STATEMENTS ARE TRUE AND CORRECT.	

※ 본국에 주소증명서 또는 거주사실증명서를 발급하는 기관이 없는 경우의 거주사실 증명서이다(예를 들어, 미국, 영국 등). 설명은 다음의 번역문 말미 참조

- 주소를 증명하는 서면 : 본국 관공서의 주소증명 또는 거주사실증명이나, 주소증명을 발급하는 기관이 없는 경우에는 주소를 공증한 공정증서를 첨부해야 한다(등기예규 제776호1.가.(1)(다).

[사례] 거주사실증명서(전 양식의 번역문)

시민권자의 거주증명서 Proof of Residency (for U.S.Citizens)	
한국이름 (Name of Korean) :	
미국이름 (Name of English) :	
생년월일 (Date of Birth) : 19 년 9월 5일생	성별 (Sex) : 여자/남자 Female/Male
여권번호 (Passport #) : 087897456	시민권 번호 (Citizenship #) : 146987654
현주소 (Present Address) : man of war Dr waxhaw, NC 89712	
사용용도 (Usage of This Document) : 부동산증여 Applicant's Signature(본인서명) : _____ Date : 20 년 월 일	
나 ○○○(은) 위에 기재된 사항이 진실하며 위 사서증서에 본인이 서명 날인한 것임을 본 공증인의 면전에서 자인하였다. 본 공증인은 위 인증한다.	
나는 공증인 ○○○입니다. 20 년 9월 19일 개인적으로 내 앞에 출석한 ○○○이 정식으로 선서하면서 그(그녀)가 진술한 진술에 서명한 사람이고, 그 진술이 정확하다는 것을 선언하였음을 여기서 증명함.	
공증인 이름 : _____	
연 락 처 : _____	
주 소 : _____	
공증인의 서명 : _____	
번역자 : ○○○ 주소 ○○○○	

※ 주소를 증명하는 서면 : 구체적설명은 513면 참조

※ 공증을 받는 방법 : 구체적설명은 142면 참조

※ 아포스티유 : 979면 참조

[사례] 동일인 증명서(성명변경의 경우-본국공증인의 공증의 경우)

Certificate of Identity

Name (in Korean) : 이 ○ ○

American name : Jason Lee

Gender : Male

Birth date :

Address : Los Angeles, USA

Passport No. :

SSN :

Date of U.S. Citizenship : May 26, 20__

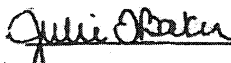
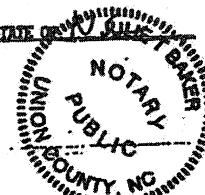
Authorizer signed this letter to certify above matters with authentication by the Notary Public of the Government of Los Angeles

_____, 20__

Name (in Korean) : 이 ○ ○

American name : Jason Lee

Michael, a Notary Public of City of Los Angeles, certifies that _____ himself appeared in front of me on February 15, 20__ and signed under the name of this Certificate.

 NOTARY PUBLIC IN AND FOR THE STATE OF CALIFORNIA
PRINTED NAME: Juliet Baker
MY COMMISSION EXPIRES: My Commission Expires Nov 18, 2013


※ 이 사례는 미국인의 본국 공증인이 공증한 동일인증명서이다. 설명은 후술의 번역문 말미 참조.

[사례] 동일인 증명서(전 양식의 번역문)

동일인 증명서

한국명(한글) : 이 ○ ○

미국명(영문) : 제이슨 리

생년월일 :

성 별 : 남

현거주지 : 로스앤젤레스 ○○○ ○○○ ○○○○, 미합중국.

여권번호 :

시민권번호 :

미국적 취득일 : 20 . 5. 26

위임인은 서명 후 미합중국 로스앤젤레스 주정부 공증인의 인증으로서 위 사실을 확인한다.

20 . . .

미국명 : 제이슨 리 서명

한국명 : 이 ○ ○

로스앤젤레스시 공증인 마이컬은 20○. 2. 15. ○○○가 직접 본인 앞에 출두하여, 증서에 기록된 이름의 사람임을 서명하였으므로 그를 증명한다.

로스앤젤레스 공증인 : 마이컬

공증면허번호 :

유효기간 :

연락처 :

번역인 : 이 창 동 주소 :

※ 외국국적취득으로 성명이 변경된 경우 변경전의 성명(등기부상 성명)과 변경후의 성명이 동일인이라는 본국 관공서의 증명 또는 공증이 있어야 한다.

※ 동일인 증명 : 구체적설명은 513면 참조

※ 공증을 받는 방법 : 구체적설명은 142면 참조

[사례 1] 증여계약서(수증자가 개인인 경우)

증여계약서

부동산의 표시

1. 서울 서초구 서초동 100

대 350㎡

2. 서울 서초구 서초동 100

[도로명주소] 서울특별시 서초구 서초로50길 10

시멘트 벽돌조 슬래브지붕 단층 주택

98㎡

이 상

위 부동산은 증여인 제이슨 리의 소유인바, 이를 수증인 김수길에게 증여할 것을
약정하고 수증인은 이를 수락하였으므로 이를 증명하기 위하여 각자 서명날인한다.

200 년 0월 0일

증여인 제이슨 리 (서명)

로스앤젤레스 ○○○ ○○○, 미합중국

증여인의 대리인 박 영 철 (인)

서울 서초구 서초로111길 10

수증인 김 수 길 (인)

서울 서초구 서초로25길 30

[사례 2] 증여계약서(수증자가 문중인 경우)

증여계약서

부동산의 표시

1. 서울 서초구 서초동 100
대 350㎡
 2. 서울 서초구 서초동 100
[도로명주소] 서울특별시 서초구 서초로50길 10
시멘트 벽돌조 슬래브지붕 단층 주택
98㎡
- 이 상

위 부동산은 증여인 제이슨 리의 소유인바, 이를 수증인 ○○씨 ○○공파 종중에게 증여할 것을 약정하고 수증인은 이를 수락하였으므로 이를 증명하기 위하여 각자 서명 날인한다.

200 년 0월 0일

증여인 제이슨 리 (서명)
로스앤젤리스 ○○○ ○○○, 미합중국

증여인의 대리인 박 영 철 (인)
서울 서초구 서초로111길 10

수증인 ○○씨 ○○공파 종중
서울 서초구 서초로100길 20
위 대표자 박 수 길 (인)
서울 서초구 서초로25길 30

[사례 3] 증여계약서(조건부)

증여계약서

부동산의 표시

1. 서울 서초구 서초동 100
대 350㎡
2. 서울 서초구 서초동 100
[도로명주소] 서울특별시 서초구 서초로50길 10
시멘트 벽돌조 슬래브지붕 단층 주택
98㎡

이 상

증여자 제이슨 리(이하 “갑” 이라 칭한다.)과 수증자 이갑수(이하 “을” 이라 칭한다)는 상기표시의 부동산(이하 “부동산표시” 라고 한다.)에 관하여 다음과 같이 증여계약을 체결한다.

제1조(목적) “갑” 은 “갑” 소유의 부동산 표시에 대하여 아래와 같이 정하는 약관에 따라 “을” 에게 증여하고, “을” 은 이를 승낙한다.

제2조(증여시기) “갑” 은 “을” 에게 200 년 월 일까지 위 부동산 표시에 대한 소유권이전등기와 동시에 인도를 한다.

제3조(부담부분) “을” 은 위 부동산 표시에 대한 아래의 반환 채무를 인수한다.

아 래

1. 임대보증금 금100,000,000원정 및 은행대출금 금500,000,000원정 등
총 금액 금600,000,000원정

제4조(계약의 해제) “을” 은 아래와 같은 사항이 발생하였을 경우 “갑” 은 이 계약을 취소할 수 있다.

1. 본 계약서에 의한 채무를 이행하지 아니한 때
2. “갑” 또는 그 배우자나 직계혈족에 대한 범죄행위를 한 때
3. 생계유지에 지장을 줄 만한 도박, 음자 등에 의해 재산을 낭비할 염려가 있는 때

제5조(계약의 해제 후 조치) 제4조에 의한 본 계약의 해제가 되었을 경우, “을”은 “갑”에 대해 지체없이 위 부동산표시의 소유권 이전등기와 인도를 해야한다.

제6조(비용 및 제세공과금의 부담) 위 부동산표시의 소유권이전과 관련한 제반 비용 및 조세 공과금등은 “을”이 부담한다.

제7조(담보책임) 위 부동산의 증여는 제2조 의한 동기 및 인도인의 상태를 대상으로 하며, “갑”은 표시부동산의 멸실, 훼손에 대하여 책임을 지지 아니한다.

위 계약을 확실히 하기 위하여 이 증서를 작성하고 다음에 기명날인 한다.

200 년 0월 0일

증여인 제이슨 리 (서명)

로스앤젤레스 ○○○ ○○○, 미합중국

증여인의 대리인 박 영 철 (인)

서울 서초구 서초로111길 10

수증인 이 갑 수 (인)

서울 서초구 서초로100길 20

[사례] 위임장

위 임 장	
부 동 산 의 표 시	1. 서울 서초구 서초동 100 대 350㎡ 2. 서울 서초구 서초동 100 [도로명주소] 서울특별시 서초구 서초로50길 10 시멘트 벽돌조 슬래브지붕 단층 주택 98㎡ 이 상
등기원인과 그 연월일	20 년 0 월 0 일 증여
등 기 의 목 적	소유권이전
이 전 할 지 분	
위 임 인	대 리 인
등기의무자 제이슨 리 로스앤젤리스 ○○ ○○○, 미합중국 위 대리인 박 영 철 (인) 서울 서초구 서초로111길 10 등기권리자 김 수 길 (인) 서울 서초구 서초로25길 30	법무사 김 민 수 (인) 서울 서초구 서초로52길 30 위 사람을 대리인으로 정하고 위 부동산등 기신청 및 취하에 관한 모든 행위를 위임한 다. 또한 복대리인 선임을 허락한다. 200 년 0 월 0 일

[사례] 증여로 인한 토지·건물소유권이전등기신청서(출연증여, 인감증명제도가 있는 일본인이 입국하지 않고 국내부동산을 증여하는 경우)

증여로 인한 토지·건물소유권이전등기신청				
접 수	년 월 일	처리인	등기관확인	각종통지
	제 호			

부동산의 표시				
1. 서울 서초구 서초동 100 대 350㎡ 2. 서울 서초구 서초동 100 [도로명주소] 서울특별시 서초구 서초로50길 10 시멘트 벽돌조 슬래브지붕 단층 주택 98㎡ 이 상				
등기원인과 그 연월일		2000 년 0 월 0 일 증여		
등 기 의 목 적		소유권이전		
이 전 할 지 분				
구분	성 명 (상호·명칭)	주민등록번호 (등기용등록번호)	주 소(소 재 지)	지 분 (개인별)
등 기 의 무 자	키요시○○ 증여대리인 박영철	000000-00000000 000000-00000000	일본국 대판부 동대판시 후 덕정 0번지 서울특별시 서초구 서초대 로 23길 4	
등 기 권 리 자	의료법인 나사레의료재단 이사 김수길	000000-00000000	서울 서초구 서초로25길 30	

시가표준액 및 국민주택채권매입금액		
부동산 표시	부동산별 시가표준액	부동산별 국민주택채권매입금액
1. 토 지	금 000,000,000원	금 00,000원
2. 건 물	금 000,000,000원	금 00,000원
국 민 주 택 채 권 매 입 총 액		금 000,000원
국 민 주 택 채 권 발 행 번 호		
취득세(등록면허세) 금 000,000원		지방교육세 금 000,000원
		농어촌특별세 금 000,000원
세 액 합 계		금 000,000,000원
등 기 신 청 수 수 료		금 000,000원
		납부번호 :
		일괄납부 : 건 원
등기의무자의 등기필 정보		
부동산 고유번호	1102-2006-002095	
성명(명칭)	일련번호	비밀번호
	Q77C-LO7I-35J5	40-4636
첨 부 서 면		
1. 증여접인계약서 1통	1. 위임장 1통	
1. 취득세(등록면허세)영수필확인서 1통	1. 주소를 증명하는 서면 1통	
1. 일본인의 인감증명서 1통	1. 증여대리위임장 1통	
1. 수입인의 인감증명서 1통	1. 동일인증명서 1통	
1. 등기필증 1통	1. 번역문 각 1통	
1. 토지·건축물대장등본 각 1통		
200 년 월 일		
위 신청인 (인) (전 화:)		
(또는)위 대리인 법무사 김 민 수 (인) (전 화:)		
서울 서초구 서초로52길 30		
서울중앙 지방법원 등기국 귀중		
알림서비스 (선택)	등기접수 및 처리결과에 대한 문자 수신에 동의합니다. (□동의 □미동의) (성명 휴대전화번호:)	

-신청서 작성요령-

- * 1. 부동산표시란에 2개 이상의 부동산을 기재하는 경우에는 부동산의 일련번호를 기재하여야 합니다.
- 2. 신청인란등 해당란에 기재할 여백이 없을 경우에는 별지를 이용합니다.

※ 이 신청사례는 인감증명제도가 있는 일본인이 입국하지 않고 국내부동산을 출연재산 증여로 인한 토지·건물소유권이전등기신청서이다.

※ 부동산등기법 개정(미래등기시스템 오픈에 따른 부동산등기법 개정)

- 관할 등기소가 다른 여러 개의 부동산과 관련하여 등기목적과 등기원인이 동일하거나 그 밖에 대법원규칙으로 정하는 등기신청을 할 수 있다(부등법 제7조의2, 95면 참조). 사례는 101면 참조
- 상속·유증으로 인한 등기신청의 경우에는 부동산의 관할 등기소가 아닌 등기소에도 그 신청을 할 수 있다(부등법 제7조의3 신설, 설명 335면 참조). 사례는 335면 참조
- 등기신청에 대한 각하사유 중 하나인 신청정보의 등기의무자의 표시가 등기기록과 일치하지 아니한 경우의 예외를 추가하였다(부등법 제29조).
- 이의신청 관할 법원 등 및 전자 이의신청을 도입하였다(부등법 제100조).
- 모바일 기기를 이용한 전자신청을 도입하였다(부동산등기법 제24조).

※ 신청정보의 제공

- 인터넷등기신청을 하고자 하는 당사자 또는 자격자대리인은 인터넷등기소([http:// www. iros.go.kr/](http://www.iros.go.kr/))에 접속한 후 전자문서로 작성하여야 한다. 이에 관하여 전산정보처리조직에 의한 부동산등기신청에 관한 업무처리지침(등기예규 제1725호)이 마련되어 있다.
- 신청정보의 입력 : 부동산등기규칙 제43조의 신청정보의 내용과 관련 법조항에서 요구하는 신청정보를 등기소에 제공하여야 한다.
- 부동산의 표시란 : 증여로 이전하고자 하는 부동산을 기재하되, 등기부상 부동산의 표시와 일치하여야 한다. 부동산이 토지인 경우에는 토지의 소재와 지번, 지목, 면적을 기재하고, 건물인 경우에는 건물의 소재와 지번, 구조, 면적, 건물의 종류, 건물의 번호가 있는 때에는 그 번호, 부속건물이 있는 때에는 그 종류, 구조와 면적을 기재한다. 도로명주소표기. 토지는 종전 지번방식의 주소를 그대로 쓴다. 부동산거래계약신고필증에 기재된 거래신고일련번호와 거래가액을 기재한다. 만일 등기부와 토지·건축물대장의 부동산표시가 다른 때에는 먼저 부동산표시변경(또는 경정)등기를 하여야 한다.
- 등기원인과 그 연월일란 : 등기원인은 "증여"로, 연월일은 증여계약서상 계약일을 기재한다.
- 등기의 목적란 : 소유권 전부이전의 경우에는 '소유권이전'으로, 소유권 일부이전의 경우에는 '소유권 일부이전'으로 기재한다. 다만, 공유자(□□□)의 지분을 전부이전

하는 경우에는 ‘갑구 ○번 □□□지분 전부이전’으로, 공유자의 지분 중 일부이전하는 경우에는 ‘갑구 ○번 □□□지분 공유자지분 △분의 △중 일부(○분의 ○)이전’으로 기재한다.

(예) ㉠ 단독소유자인 홍길동의 지분을 전부 이전하는 경우 ‘소유권이전’

㉡ 단독소유자인 홍길동의 지분을 일부 이전하는 경우 ‘소유권 일부이전’

㉢ 공유자인 홍길동의 지분을 전부 이전하는 경우 ‘갑구 ○번 홍길동지분 전부이전’

㉣ 공유자인 홍길동의 지분 2분의 1중 2분의 1을 이전하는 경우 ‘갑구 ○번 홍길동지분 2분의 1 중 일부(4분의 1)이전’

○ 이전할 지분란 : 소유권 일부이전(공유지분 이전 포함)의 경우에만 그 이전받는 지분을 기재하되 ‘공유자 지분 ○분의 ○’과 같이 부동산 전체에 대한 지분을 기재한다.

(예) 단독소유자인 홍길동의 지분을 일부 이전하는 경우, 공유자인 홍길동의 지분을 전부 이전하는 경우, 공유자인 홍길동의 지분을 일부 이전하는 경우 최종 이전하는 지분이 ○분의 ○이면, 모두 ‘공유자 지분 ○분의 ○’으로 기재

○ 등기의무자란 : 증여자의 성명, 주민등록번호, 주소를 기재하되, 등기부상 소유자 표시와 일치하여야 한다.

－ 등기의무자의 등기부상의 주소와 현주소가 일치하지 않더라도 등기신청시 제출한 시구 읍면의 장이 발행한 주소를 증명하는 서면에서 등기의무자의 주소 변경 사실이 명백히 나타나는 때에는 별도의 주소변경등기신청을 할 필요는 없다(등기선례3-495, 1993.5.12. 등기 제1157호).

○ 권리자란 : 등기권리자의 성명 및 전화번호를 기재하고, 인장을 날인한다.

○ 대장상의 소유자 주소가 주소를 증명하는 서면과 부합하지 아니한 경우에 그 첨부한 주소를 증명하는 서면에 의하여 대장상의 소유자 주소가 변경되었음을 증명할 수 있을 때에는, 신청서에는 주소를 증명하는 서면과 일치되게 소유자 주소를 기재한다(선례 5-236).

○ 이전등기신청일 : 부동산의 소유권이전을 내용으로 하는 계약을 체결한 자는 ㉠ 계약의 당사자가 서로 대가적인 채무를 부담하는 경우에는 반대급부의 이행이 완료된 날 ㉡ 계약당사자의 일방만이 채무를 부담하는 경우에는 그 계약의 효력이 발생한 날에 정하여진 날부터 60일 이내에 소유권이전등기를 신청하여야 한다. 다만, 그 계약이 취소·해제되거나 무효인 경우에는 그러하지 아니하다(부동산등기특별조치법 제2조).

※ 첨부정보의 제공

- 첨부하여야 할 정보 중 “법인등기부정보 및 부동산등기부정보”와 같이 등기소에서 직접 확인할 수 있는 정보는 그 표시만 하고 첨부를 생략하며, 행정기관 연계할 첨부서면 입력 버튼을 선택하여 주민등록정보에 대한 행정정보 공동이용 사전 동의서를 작성하여야 한다. 따라서 “주민등록정보, 토지대장정보, 건축물대장정보, 거래계약신고필정보, 거래계약허가정보”는 행정정보공유센터에 연계요청을 하여 수신한 정보를 첨부한다.
- 작성명의인이 있는 전자문서를 첨부할 경우 그 전자문서는 PDF 파일 형식의 전자문서이어야 하며, “공인인증서정보, 행정전자서명정보, 전자증명서정보”를 함께 첨부하여야 한다.
- 일본인의 증여대리위임장 작성방법 : 구체적설명은 534면 참조
- 수임인의 권한 : 구체적설명은 509면 참조
- 외국국적 취득으로 성명이 변경된 경우 : 구체적설명은 931면 참조
- 번역문 : 구체적설명은 932면 참조
- 주소를 증명하는 서면 : 513면 참조
- 부동산양도신고확인서의 제공 : 재외국민 또는 외국인이 등기의무자로서 부동산에 관한 유상계약(부담부증여 포함)을 원인으로 소유권이전등기를 신청할 때에는 소득세법 제108조에 따라 세무서장으로부터 발급받은 ‘부동산양도신고확인서’를 첨부정보로서 제공하여야 한다. 다만, 재외국민이 인감증명법 시행령 제13조제3항 단서에 따라 발급받은 부동산매도용 인감증명서를 첨부정보로서 제공한 경우에는 그러하지 아니하다(등기예규 제1778호 제8조의2).
- 등기필증 : 전자신청의 경우 등기필정보는 신청서에 기재하므로써 등기필증의 제출을 생략 할 수 있다. 등기필정보는 등기필증과 마찬가지로 재교부하지 아니한다. 등기필정보를 분실한 경우나 기타 등기필정보를 제공할 수 없는 경우에 전자신청을 하기 위해서는 전자확인서면제도를 이용해야 한다.
- 증여계약서 : 계약으로 인한 소유권이전등기를 신청하는 경우에는 그 계약서를 첨부한다. 증여계약은 무상계약으로서 소유권이전에 대한 대가액이 없어 인지세법상의 기재금액이 없다고 할 것이므로, 증여계약서에는 인지세법이 정하는 인지를 붙이지 않아도 된다(등기선례6-758, 2000. 3. 22. 등기 3402-198 질의회답).
- 검인 : 증여계약서에 부동산소재지를 관할하는 시장, 구청장, 군수 또는 군수로부터 위임을 받은 자(읍·면·동장)로부터 검인을 받아야 한다.
 - 전유부분 또는 독립된 건물로서 활용되고 있는 건물을 구분소유자들이 증여받아 이를

규약상 공용부분으로 삼는 경우, 비록 구분소유자들 앞으로 소유권이전등기를 생략하고 등기명의인(중여자)이 단독으로 규약상 공용부분인 취지의 등기를 신청하더라도 이는 실질적인 소유권이전등기에 해당하므로 위 등기신청서에는 검인을 받은 계약서의 원본을 제출하여야 한다(등기선례 200805-1, 2008. 5. 9. 부동산등기과-1305 질의회답).

- 인감증명을 제출하여야 하는 자가 공인인증서정보(인감증명을 제출하여야 하는 자가 법인인 경우에는 ‘전자증명서정보’를 말한다)를 송신한 때에는 인감증명서정보의 송신을 요하지 않는다.
- 인감증명을 갈음하여 본인서명사실 확인 등에 관한 법률에 따라 발급된 본인서명사실확인서 또는 전자본인서명확인서 발급증을 첨부할 수 있다(138면 참조).
- 제3자의 동의, 허가 또는 승낙을 증명하는 서면, 즉 토지거래허가구역인 경우에는 토지거래허가증(시, 군, 구청 발급) 등을 첨부하여야 한다.

※ 국민주택채권매입

- 수인공유의 토지를 중여를 원인으로 하여 중중명의로 소유권이전등기를 할 경우 공유자들의 공유지분을 합한 토지전체의 과세시가표준액을 기준으로 하여 산정한 국민주택채권을 매입하여야 한다(등기선례4-939, 1994. 1. 5. 등기 3402-1 질의회답).
- 국민주택채권매입표 : 1020면 참조
- 국민주택채권 매입 : 구청 등에서 발행한 등록면허세고지서에 나온 시가표준액이고, 국민은행에서 매입즉시 그 자리에서 할인이 가능하다.
- 국민주택채권발행번호란에는 국민주택채권 매입시 국민주택채권사무취급기관에서 고지하는 채권발행번호를 기재하며, 하나의 신청사건에 하나의 채권발행번호를 기재하는 것이 원칙이며, 동일한 채권발행번호를 수 개 신청사건에 중복 기재할 수 없다.

※ 인지세 납부

- 중여계약은 무상계약으로서 소유권이전에 대한 대가액이 없어 인지세법상의 기재금액이 없다고 할 것이므로, 중여계약서에는 인지세법이 정하는 인지를 붙이지 않아도 된다(등기선례6-758, 2000. 3. 22. 등기 3402-198 질의회답).

※ 취득세(등록면허세)

- 취득세(등록면허세) : 중여로 인한 취득세는 그동안 시가표준액(공시가격) 기준으로 취득세를 산출했으나, 2023. 1. 1.부터 시가인정액으로 산출하여야 한다. 시가인정액은 취득일(중여계약일) 전 6개월부터 취득일 이후 3개월 이내에 그 재산에 대하여 매

매가액, 감정가액(2군데 감정평균가액), 공매가액 등 시가로 인정되는 가액을 뜻한다.
구체적설명은 1007면 참조

- 등록면허세 : 증여로 인한 소유권이전의 경우 부동산가액의 1,000분의20, 지방교육세는 등록면허세액의 100분의 20에 해당하는 금액을 납부하여야 한다.(1010면 참조)
- 전자신청의 경우 : 전자신청을 하기 위해서는 등록면허세를 지방세 인터넷 납부시스템(인터넷등기소 참조)에 의하여 전자적으로 납부하여야 한다.

※ 등기신청수수료의 납부 등

- 등기신청수수료 : 전자표준신청의 경우 부동산 1개당 13,000원. 방문신청의 경우 부동산 1개당 1만5천원(수수료액표 : 1029면 참조)
- 등기신청수수료 납부 : 당사자 또는 대리인이 신청정보를 모두 입력하고 승인을 받은 경우(승인대상이 아닌 경우 제외)에는 신청수수료를 전자적인 방법(신용카드, 계좌이체, 전자화폐)으로 납부하여야 한다.
- 전자신청의 경우 등기신청수수료를 현금으로 납부한 경우에는 등기신청서에 은행수납번호를 기재하고, 납부서를 제출할 필요는 없다.
- 수개의 부동산에 관한 등기신청을 일괄하여 하나의 신청서로 하는 경우에는 등기의 목적에 따른 소정의 수수료액에 신청 대상이 되는 부동산 개수를 곱한 금액을 등기신청수수료로 납부하여야 한다(등기예규 제1789호). 토지와 건물은 별개로 보며, 대지권이 있는 집합건물(아파트 등)은 1개로 본다.

※ 등기완료통지서

- 전자신청에서는 등기가 완료되면 기존의 등기필증 대신 신청유형에 따라 등기필정보 또는 등기완료통지서를 교부한다.

[사례] 증여대리위임장(번역문)

증 여 위 임 장

1. 위임인 성명 : 한국명 이 ○ ○

일본명 키요시○○()

성 별 : 남

국 적 : 일본

생년월일 :

현 주 소 : 일본국 대판부 동대판시 후덕정 0번지

연 락 처 :

위 위임인은 한국에서의 부동산증여에 관하여 다음의 사람을 대리인으로 정하고
동 부동산의 증여에 대한 법률행위에 대한 일체의 권한을 위임한다.

다 음

1. 수임인(대리인) : 박영철(주민등록번호 :)

주소 : 서울특별시 서초구 서초대로 23길 4

전화 :

위임자와의 관계 : 동서관계

2. 증여부동산 :

부동산의 표시

1. 서울특별시 서초구 서초동 123-5

대 350㎡

2. 서울특별시 서초구 서초동 123-5

[도로명주소] 서울특별시 서초구 서초대로 12길 35

시멘트 벽돌조 슬래브지붕 단층 주택

98㎡

-이 상-

3. 위임하는 법률행위

- 1) 수증인과 위 부동산에 대한 증여계약체결 및 소유권이전
- 2) 위 증여계약의 신고
- 3) 등기신청대리인 선임
- 4) 기타 위 부동산 증여에 관한 일체의 행위

4. 특기사항 : 부동산등기권리증 분실한 경우

상기부동산에 대하여 증여인 본인이 보관중인 등기권리증이 분실되어 이 위임장으로 그 사실을 확인합니다.

200 . . .

위 위임인 한국명 이 ○ ○
일본명 키요시○○ (인)

번역인 : 이 준 상

주소 :

※ 이 증여대리위임장은 인감증명제도가 있는 일본인이 입국하지 아니하고 위임에 의하여 부동산을 증여하는 경우이고, 부동산등기권리증 분실한 경우이다.

※ 대리위임장에는 본인의 의사에 따라 작성되었음을 확인하는 뜻의 인감을 날인하고 인감증명을 제출하여야 하는데, 인감증명의 날인제도가 있는 외국인은 대리위임장에는 인감을 날인하고 본국의 관공서가 발행한 인감증명(예: 일본, 대만)을 제출하여야 한다(등기예규 제1778호제6조제3항, 제12조제1항).⁴³⁾

※ 인감증명제도가 없는 나라의 경우에는 본국 관공서의 증명이나 본국 또는 대한민국 공증인의 인증(대한민국 재외공관의 인증을 포함한다, 이하 같다)을 받음으로써 인감증명의 제출을 갈음할 수 있다(등기예규 제1778호제12조제2항). 이 경우 공증은 인감을 날인해야 하는 서면 그 자체에 받아야 하는 것이며, 그 서면과 별도의 문서에 서명이나 날인을 하고 그에 대한 공증을 받은 것이어서는 안된다(등기예규 제1778호제9조제3항).

43) 외국인이 인감증명을 제출하는 방법 136면 참조.

※ 등기의무자인 외국인이 등기필증을 멸실한 경우 공증을 받아야 할 서면은 수임인이 법무사 등에게 등기신청을 위임한 경우라 하더라도 수임인에 대한 법무사 등의 확인서면이 아닌 대리권한을 증명하는 서면인 증여(처분)위임장이 될 것이며, 공증 내용은 증여(처분)위임장에 표시된 등기의무자의 작성부분(서명 또는 날인)이 등기의무자 자신이 작성한 것임을 확인하는 내용의 공증이어야 한다(등기선례 7-38, 2002. 6. 14. 등기 3402-329 질의회답). 따라서 법무사 등의 수임인에 대한 확인서면을 첨부하거나, 수임인이 공증인 앞에 출석하여 공증받은 서면을 첨부하여서는 아니 된다(등기선례 5-59, 1997. 11. 14. 등기 3402-879 질의회답).

※ 대리위임장 작성방법 : 구체적설명은 507면 참조

※ 공증을 받는 방법 : 구체적설명은 142면 참조.

※ 증여대리위임을 받은 수임인의 권한 : 구체적설명은 507면 참조

※ 번역문첨부 : 번역문에는 번역인이 원문과 다름이 없다는 뜻과 번역인의 성명 및 주소를 기재하고 날인 또는 서명하여야 하며 번역인의 신분증 사본을 제공하여야 한다. 다만, 번역문을 인증받아 제출하는 경우에는 그러하지 아니하다(등기예규 제1778호 제4조제2항). 번역문에는 등기신청인의 서명 또는 기명날인은 필요 없으며, 또한 번역인의 자격에는 그 제한이 없다(등기선례 1-22, 1997. 11. 5. 등기 3402-842 질의회답).

※ 아포스티유 : 외국에서 공증받은 사문서나 외국발행의 공문서에 대해서는 아포스티유 가입국은 아포스티유 확인을 받아야 한다(979면 참조).

[사례] 본국인감등록증명서(인감증명제도가 있는 일본인-증여위임장에 첨부)

印鑑登録証明書 18 頁

氏名	山田 太郎	生年月日	昭和14年 2月 15日
住所	東京都中央区銀座4丁目1番1号		
職業	会社員		
印鑑	山田太郎 (実印)		

この書は、印鑑登録簿に登録されている印と併用しないことと証明する。

昭和33年10月1日

東大阪市印鑑登録代理店
東大阪市理事

※ 이 인감증명서는 증여(처분) 위임장에 첨부하는 인감증명제도가 있는 일본인의 본국 인감등록증명서이다. 설명은 후술의 번역문 참조

[사례] 본국인감등록증명서(인감증명제도가 있는 일본인의 경우-증여위임장에 첨부)

인감등록증명서

증 제16호

인감	등록번호		등록년월일	평성 년2월19일 (20 년 2월19일)
	씨명			
	생년월일	소화 년 월 일 (19 년 월 일)	성별	남
	주 소	일본국 대판부 동대판시 후덕정 번지		

이 사본은 인감등록표에 등록되어진 인형과 상위 없음을 증명합니다.

평성 19년 10월 1일(2007년 10월 1일)

동대판시장 직무대리자
동대판시이사 가등

번역본입니다.

번역자 : 이 (-)
서울시 ○○동 00-0

- ※ 인감증명의 날인제도가 있는 외국인은 출입국관리법에 따라 외국인등록을 하거나 재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률에 따라 국내거소신고를 하여 인감증명법에 따라 신고한 인감증명을 제출하거나 본국의 관공서가 발행한 인감증명(예: 일본, 대만)을 제출하여야 한다(등기예규 제1778호제12조제1항).⁴⁴⁾
- ※ 아포스티유 : 외국에서 공증받은 사문서나 외국발행의 공문서에 대해서는 아포스티유 가입국은 아포스티유 확인을 받아야 한다(979면 참조).

44) 외국인이 인감증명을 제출하는 방법 136면 참조.

[사례] 인감증명서(수임인의 인감증명)

인감증명법 시행령 [별지 제14호서식] <개정 2024. 5. 7.>

인감증명서 발급사실 확인용 번호	-	-
신청인:	(생년월일:)	담당자: (전화:)

※ 이 용지는 위조식별표시가 되어 있음

주민등록번호		인감증명서	본인	대리인
성명 (한자)	()	인감		
국적				
주소				
용 도	매 도 용	[] 부동산 매수자, [] 자동차 매수자		
		성명 (법인명)	주민등록번호 (법인등록번호·부동산등기용등록번호)	-
		주소 (법인·사업장소재지)		
	일반용	위의 기재사항을 확인합니다. (발급신청자) (서명)		
비고				
1. 인감증명서 발급 신청인이 본인인 경우에는 본인란에, 대리인이 신청하는 경우에는 대리인란에 ○ 표시됩니다. 2. 주민등록번호란에는, 미주민등록 재외국민의 경우에는 여권번호를, 국내거소신고자의 경우에는 국내거소신고번호를, 외국인의 경우에는 외국인등록번호를 기재하되, 주민등록번호가 있는 경우 그 아래에 ()를 하고 주민등록번호를 기재할 수 있습니다. 3. 주소란에는 인감대장에 기재되어 있는 주소지(거소지, 체류지)를 기재하며, 신청인이 요청하는 경우 주소이동사항을 포함해 발급합니다. 4. 부동산 매도용으로 인감증명서를 발급받으려면 부동산 매수자의 성명, 주민등록번호, 주소를 확인하고 서명해야 합니다. 이 경우 부동산 매수자가 법인인 경우에는 법인명, 법인등록번호, 주된 사무소의 소재지를 기재하고, 법인 아닌 사단이나 재단인 경우에는 그 단체의 명칭, 부동산등기용등록번호, 주된 사무소의 소재지를 기재합니다. 5. 자동차(「자동차관리법」 제5조에 따라 등록된 자동차를 말합니다) 매도용으로 인감증명서를 발급받으려면 자동차 매수자의 성명, 주민등록번호, 주소(매수자가 「자동차관리법」 제53조에 따라 등록된 자동차매매업자인 경우 사업장 소재지)를 확인하고 서명해야 합니다. 이 경우 매수자가 법인인 경우에는 법인명, 법인등록번호, 주된 사무소의 소재지를 기재합니다. 6. 용도의 매도용란은 부동산 또는 자동차 매도용 외의 경우에는 “빈 칸”으로 표시됩니다. 7. 용도의 일반용란에는 ‘은행대출용’, ‘○○은행의 대출용으로만 사용’ 등 자유롭게 기재할 수 있습니다. 다만, 피한정후견인의 인감증명서를 발급하는 경우에는 담당 공무원이 신청인에게 구체적인 용도를 확인하여 직접 기재해 발급해야 합니다. 8. 비고란에는 미성년자, 피한정후견인, 피성년후견인의 표시와 미성년자의 법정대리인, 한정후견인, 성년후견인의 성명·주민등록번호 및 개명한 사람인 경우 개명 전의 성명 등 신청인 요청사항을 기재하면 됩니다. 9. 인감증명서의 발급사실은 전자민원창구 인터넷 홈페이지(www.gov.kr) 또는 정부24 애플리케이션에서 발급기관, 발급일자, 주민등록번호, 인감증명서 발급사실 확인번호를 입력해 확인할 수 있습니다. 10. 인감증명서 발급사실 통보서비스를 신청하면 인감증명서 발급 사실을 휴대폰 문자 등으로 통보받을 수 있습니다.				
발급번호		위 인감은 신고되어 있는 인감임을 증명합니다. 년 월 일 ○○시·군·구·읍·면·동장 또는 출장소장 직인		

발급기관 고유코드: 주소지 증명청: ○○○
210mm×297mm[특수용지(80g/㎡)]

※ 수임인이 등기신청을 직접 하거나, 법무사 등 자격자대리인에게 위임하는 경우 수임인의 인감증명도 첨부하여야 한다.

[사례] 본국주소증명서(전 양식의 번역문)

대판부 동대판시			주 민 표						시시-789123	
세대주	키요시○○									
주 소	일본국 대판부 동대판시 후덕정 11번지		평 2010. ○. ○전거 평 2010. ○. ○계통							
1	씨명		생년월일	성별	여	속명	세대주	주민 일		
		소화 년 월 일(19 . . .)	평20 .9. 16							
	본 적	대판부 동대판시 후덕정 0번지					필두자			
	내량현 대화고전시 대자대곡 0번지의 0부터 전입							평 2010. ○. ○이동 평 2010. ○. ○계출		
이하여백										
이 사본은 주민표의 원본과 상위없음을 증명합니다. 평성 20 년 10월 1일 (2010. 10. 1.) 대판부 동대판 시장 직무대리자 이사 가등 번역인 이 ○ ○ 주소 :										

- ※ 주소를 증명하는 서면 : 주소를 증명하는 서면으로는 ①외국인등록 사실증명, ②국내 거소신고 사실증명, ③본국에 주소증명제도가 있는 외국인(예: 일본, 독일, 프랑스, 대만, 스페인)은 본국 관공서에서 발행한 주소증명정보, ④본국에 주소증명제도가 없는 외국인(예: 미국, 영국)은 본국 공증인이 주소를 공증한 서면 등을 제출하여 이를 증명하여야 한다(등기예규 제1778호제13조제1항).
- ※ 아포스티유 : 외국에서 공증받은 사문서나 외국발행의 공문서에 대해서는 아포스티유 가입국은 아포스티유 확인을 받아야 한다(979면 참조).

[사례] 동일인 증명서(성명변경의 경우-본국공증인의 증명의 경우)

同一人 証明書

韓国名：イ・○○

日本名：きよし・○○

生年月日：

性別：男

現居住地：日本国 大阪府 東大阪市 俊徳町 11番地

日本国籍の取得日：20 年5月26日

日本国人のきよし・○○は `大韓民国の家族関係登録簿に記載されているイ・○○
と同一人であることを証明します。

20 年 月 日

韓国名：イ・○○

日本名：きよし・○○

日本国 大阪府 東大阪市 俊徳町 11-1

公証人：ナカシ

公証免許番号：

有効期間：

※ 이 사례는 일본인의 본국 공증인의 증명서면이다. 설명은 후술의 서식말미 참조.

[사례] 동일인 증명서(전 양식의 번역문)

동일인증명서

한국이름 : 이 ○ ○

일본이름 : 키요시○○

생년월일 :

성 별 : 남

현거주지 : 일본국 대판부 동대판시 후덕정 11번지

일본국적 취득일 : 20 . 5. 26

일본국인 키요시○○은 대한민국 가족관계등록부에 있는 이○○과 동일인을 증명합니다.

한국이름 : 이 ○ ○

일본이름 : 키요시○○ (인)

20 . . .

일본국 대판부 동대판시 후덕정 11-1

공증인 : 나카시

공증면허번호 :

유효기간 :

번역인 : 이 강 준

주소 :

※ 이 사례는 일본인의 본국 공증인의 증명서면이다.

○ 동일인 증명 : 구체적설명은 513면 참조

○ 아포스티유 : 외국에서 공증받은 사문서나 외국발행의 공문서에 대해서는 아포스티유 가입국은 아포스티유 확인을 받아야 한다(979면 참조).

[사례] 출연재산증여계약서

출연재산증여계약서

부동산의 표시

1. 서울 서초구 서초동 100
대 350㎡

2. 서울 서초구 서초동 100
[도로명주소] 서울특별시 서초구 서초로50길 10
시멘트 벽돌조 슬래브지붕 단층 주택
98㎡
이 상

(갑) 출연재산증여자의 표시

주 소 : 일본국 대판부 동대판시 후덕정 11번지
일본성명 : 키요시○○ 한국성명 : 이 ○ ○
생년월일 : 성 별 : 남
일본국적 취득일 : 20 . 5. 26

(을) 양수자의 표시

주 소 : 서울 서초구 서초로25길 30
법인명 : 의료법인 나사렛 의료재단
사업자등록번호 : 00000-000000
연락전화 :

제1조 : 취지목적

(갑) 키요시○○(한국성명 : 이 ○ ○)이 출연하는 증여재산은 (을)인 의료법인 나사렛 의료재단이 공익목적사업에 이바지함을 목적으로 하여 무상증여하는 것으로 한다.

제2조 출연증여재산의 평가

출연증여재산의 평가는 감정평가법인의 감정평가에 의한 금액으로 하여 계상하는

것으로 한다.

제3조 성실의무

- ①(을)인 의료법인 나사렛의료재단은 출연자(갑)의 취지에 부합되는 제1조의 목적을 달성하기 위하여 사업수행을 충실히 임해야한다.
- ②출연증여재산의 소유권 이전 후에 발생하는 기 납부된 전세보증금의 반환을 임차인으로부터 요할 시 출연자 (갑)은 20,000,000원 전액반제의 의무를 다한다.
- ③출연증여재산의 소유권 이전 후에 발생하는 부동산임대료수입은 (을)의료법인의 수입으로 귀속한다.
- ④(갑)은 출연증여재산의 소유권 이전에 필요한 제반 서류를 협약체결 후 10일 이내에 (을)에게 구비하여 제출 하는 것으로 한다.

부칙

이 협약서의 성실한 이행과 후일을 보장하기 위하여 본 협약서 2부를 작성 각각 날인하여 보관한다.

200 년 0월 0일

(갑) 출연재산증여자

주 소 : 일본국 대판부 동대판시 후덕정 11번지

일본성명 : 키요시○○

연락전화 :

(을) 양수자

주 소 : 서울 서초구 서초로25길 30

법인명 : 의료법인 나사렛 의료재단

사업자등록번호 : 00000-000000

연락전화 :

[사례] 위임장

위 임 장	
부 동 산 의 표 시	1. 서울 서초구 서초동 100 대 350㎡ 2. 서울 서초구 서초동 100 [도로명주소] 서울특별시 서초구 서초로50길 10 시멘트 벽돌조 슬래브지붕 단층 주택 98㎡ 이 상
등기원인과 그 연월일	2000 년 0 월 0 일 증여
등 기 의 목 적	소유권이전
이 전 할 지 분	
위 임 인	대 리 인
등기의무자 키요시○○ (인) 일본국 대판부 동대판시 후덕정 11번지 위 대리인 박 영 철 (인) 서울 서초구 서초로111길 10 등기관리자 김 수 길 (인) 서울 서초구 서초로25길 30	법무사 김 민 수 (인) 서울 서초구 서초로52길 30 위 사람을 대리인으로 정하고 위 부동산등 기신청 및 취하에 관한 모든 행위를 위임한 다. 또한 복대리인 선임을 허락한다. 200 년 0 월 0 일

[사례] 증여로 인한 토지·건물소유권이전등기신청서(인감증명제도가 없는 카나
다국민이 입국하여 한국인에게 국내부동산을 증여하는 경우)

증여로 인한 토지·건물소유권이전등기신청				
접 수	년 월 일	처리인	등기관확인	각종통지
	제 호			
부동산의 표시				
1. 서울 서초구 서초동 100 대 350㎡ 2. 서울 서초구 서초동 100 [도로명주소] 서울특별시 서초구 서초로50길 10 시멘트 벽돌조 슬래브지붕 단층 주택 98㎡ 이 상				
등기원인과 그 연월일		2000 년 0 월 0 일 증여		
등 기 의 목 적		소유권이전		
이 전 할 지 분				
구분	성 명 (상호·명칭)	주민등록번호 (등기용등록번호)	주 소(소 재 지)	지 분 (개인별)
등 기 의 무 자	제이슨 리	000000-000000 0	캐나다국 ○○○ ○○○ ○○○○	
등 기 권 리 자	김 수 길	000000-000000 0	서울특별시 서초구 서초대 로 34길 5	

시가표준액 및 국민주택채권매입금액		
부동산 표시	부동산별 시가표준액	부동산별 국민주택채권매입금액
1. 토 지	금 000,000,000원	금 00,000원
2. 건 물	금 000,000,000원	금 00,000원
3.	금 원	금 원
국 민 주 택 채 권 매 입 총 액		금 000,000원
국 민 주 택 채 권 발 행 번 호		
취득세(등록면허세) 금 000,000원		지방교육세 금 000,000원
		농어촌특별세 금 000,000원
세 액 합 계		금 000,000,000원
등 기 신 청 수 수 료		금 000,000원
		납부번호 :
		일괄납부 : 건 원
등기의무자의 등기필 정보		
부동산 고유번호	1102-2006-002095	
성명(명칭)	일련번호	비밀번호
	Q77C-LO7I-35J5	40-4636
첨 부 서 면		
1. 증여검인계약서 1통	1. 위임장 1통	
1. 취득세(등록면허세)영수필확인서 1통	1. 주소를 증명하는 서면 각 1통	
1. 등기필증 1통	1. 동일인증명서 1통	
1. 토지건축물대장등본 각 1통	<기 타>	
200 년 월 일		
위 신청인	(인)	(전 화:)
	(인)	(전 화:)
(또는)위 대리인 법무사 김 민 수	(인)	(전 화:)
서울 서초구 서초로52길 30		
서울중앙 지방법원 등기국 귀중		
알림서비스 (선택)	등기접수 및 처리결과에 대한 문자 수신에 동의합니다. (□동의 □미동의) (성명 휴대전화번호:)	

-신청서 작성요령-

- ★ 1. 부동산표시란에 2개 이상의 부동산을 기재하는 경우에는 부동산의 일련번호를 기재하여야 합니다.
- 2. 신청인란등 해당란에 기재할 여백이 없을 경우에는 별지를 이용합니다.

※ 이 신청사례는 인감증명제도가 없는 캐나다인이 입국하여 국내부동산을 증여하는 경우의 사례이다.

※ 부동산등기법 개정(미래등기시스템 오픈에 따른 부동산등기법 개정)

- 관할 등기소가 다른 여러 개의 부동산과 관련하여 등기목적과 등기원인이 동일하거나 그 밖에 대법원규칙으로 정하는 등기신청을 할 수 있다(부등법 제7조의2, 95면 참조). 사례는 101면 참조
- 상속·유증으로 인한 등기신청의 경우에는 부동산의 관할 등기소가 아닌 등기소에도 그 신청을 할 수 있다(부등법 제7조의3 신설, 설명 335면 참조). 사례는 335면 참조
- 등기신청에 대한 각하사유 중 하나인 신청정보의 등기의무자의 표시가 등기기록과 일치하지 아니한 경우의 예외를 추가하였다(부등법 제29조).
- 이의신청 관할 법원 등 및 전자 이의신청을 도입하였다(부등법 제100조).
- 모바일 기기를 이용한 전자신청을 도입하였다(부동산등기법 제24조).

※ 신청정보의 제공

- 인터넷등기신청을 하고자 하는 당사자 또는 자격자대리인은 인터넷등기소([http:// www. iros.go.kr/](http://www.iros.go.kr/))에 접속한 후 전자문서로 작성하여야 한다. 이에 관하여 전산정보처리조직에 의한 부동산등기신청에 관한 업무처리지침(등기예규 제1725호)이 마련되어 있다.
- 신청정보의 입력 : 부동산등기규칙 제43조의 신청정보의 내용과 관련 법조항에서 요구하는 신청정보를 등기소에 제공하여야 한다.
- 부동산의 표시란 : 증여로 이전하고자 하는 부동산을 기재하되, 등기부상 부동산의 표시와 일치하여야 한다. 부동산이 토지인 경우에는 토지의 소재와 지번, 지목, 면적을 기재하고, 건물인 경우에는 건물의 소재와 지번, 구조, 면적, 건물의 종류, 건물의 번호가 있는 때에는 그 번호, 부속건물이 있는 때에는 그 종류, 구조와 면적을 기재한다. 도로명 주소표기 토지는 종전 지번방식의 주소를 그대로 쓴다. 부동산거래계약신고필증에 기재된 거래신고일련번호와 거래가액을 기재한다. 만일 등기부와 토지·건축물대장의 부동산표시가 다른 때에는 먼저 부동산표시변경(또는 경정)등기를 하여야 한다.
- 등기원인과 그 연월일란 : 등기원인은 " 증여 " 로, 연월일은 증여계약서상 계약일을 기재한다.
- 등기의 목적란 : 소유권 전부이전의 경우에는 '소유권이전'으로, 소유권 일부이전의 경우에는 '소유권 일부이전'으로 기재한다. 다만, 공유자(□□□)의 지분을 전부이전

하는 경우에는 ‘갑구 ○번 □□□지분 전부이전’으로, 공유자의 지분 중 일부이전하는 경우에는 ‘갑구 ○번 □□□지분 공유자지분 △분의 △중 일부(○분의 ○)이전’으로 기재한다.

(예) ㉔ 단독소유자인 홍길동의 지분을 전부 이전하는 경우 ‘소유권이전’

㉕ 단독소유자인 홍길동의 지분을 일부 이전하는 경우 ‘소유권 일부이전’

㉖ 공유자인 홍길동의 지분을 전부 이전하는 경우 ‘갑구 ○번 홍길동지분 전부이전’

㉗ 공유자인 홍길동의 지분 2분의 1중 2분의 1을 이전하는 경우 ‘갑구 ○번 홍길동지분 2분의 1 중 일부(4분의 1)이전’

○ 이전할 지분란 : 소유권 일부이전(공유지분 이전 포함)의 경우에만 그 이전받는 지분을 기재하되 ‘공유자 지분 ○분의 ○’과 같이 부동산 전체에 대한 지분을 기재한다.

(예) 단독소유자인 홍길동의 지분을 일부 이전하는 경우, 공유자인 홍길동의 지분을 전부 이전하는 경우, 공유자인 홍길동의 지분을 일부 이전하는 경우 최종 이전하는 지분이 ○분의 ○이면, 모두 ‘공유자 지분 ○분의 ○’으로 기재

○ 등기의무자란 : 증여자의 성명, 주민등록번호, 주소를 기재하되, 등기부상 소유자 표시와 일치하여야 한다.

- 등기의무자의 등기부상의 주소와 현주소가 일치하지 않더라도 등기신청시 제출한 시구읍면의 장이 발행한 주소를 증명하는 서면에서 등기의무자의 주소 변경 사실이 명백히 나타나는 때에는 별도의 주소변경등기신청을 할 필요는 없다(등기 선례3-495, 1993.5.12. 등기 제1157호).

○ 등기관리자란 : 수증자를 기재하는 란으로, 그 기재방법은 등기의무자란과 같다.

○ 대장상의 소유자 주소가 주소를 증명하는 서면과 부합하지 아니한 경우에 그 첨부한 주소를 증명하는 서면에 의하여 대장상의 소유자 주소가 변경되었음을 증명할 수 있을 때에는, 신청서에는 주소를 증명하는 서면과 일치되게 소유자 주소를 기재한다(선례 5-236).

○ 이전등기신청일 : 부동산의 소유권이전을 내용으로 하는 계약을 체결한 자는 ㉙ 계약의 당사자가 서로 대가적인 채무를 부담하는 경우에는 반대급부의 이행이 완료된 날 ㉚ 계약당사자의 일방만이 채무를 부담하는 경우에는 그 계약의 효력이 발생한 날에 정하여진 날부터 60일 이내에 소유권이전등기를 신청하여야 한다. 다만, 그 계약이 취소·해제되거나 무효인 경우에는 그러하지 아니하다(부동산등기특별조치법 제2조).

※ 첨부정보의 제공

- 첨부하여야 할 정보 중 “법인등기부정보 및 부동산등기부정보”와 같이 등기소에서 직접 확인할 수 있는 정보는 그 표시만 하고 첨부를 생략하며, 행정기관 연계할 첨부서면 입력 버튼을 선택하여 주민등록정보에 대한 행정정보 공동이용 사전 동의서를 작성하여야 한다. 따라서 “주민등록정보, 토지대장정보, 건축물대장정보, 거래계약신고필정보, 거래계약허가정보”는 행정정보공유센터에 연계요청을 하여 수신한 정보를 첨부한다.
- 작성명의인이 있는 전자문서를 첨부할 경우 그 전자문서는 PDF 파일 형식의 전자문서이어야 하며, “공인인증서정보, 행정전자서명정보, 전자증명서정보”를 함께 첨부하여야 한다.
- 외국인의 주소를 증명하는 서면 : 구체적설명은 513면 참조
- 공증을 받는 방법 : 구체적설명은 142면 참조.
- 외국국적 취득으로 성명이 변경된 경우 : 구체적설명은 931면 참조.
- 번역문 : 구체적설명은 932면 참조.
- 인감증명을 제출하여야 하는 자가 공인인증서정보(인감증명을 제출하여야 하는 자가 법인인 경우에는 ‘전자증명서정보’를 말한다)를 송신한 때에는 인감증명서정보의 송신을 요하지 않는다.
- 인감증명을 갈음하여 본인서명사실 확인 등에 관한 법률에 따라 발급된 본인서명사실확인서 또는 전자본인서명확인서 발급증을 첨부할 수 있다.
- 인감증명서 : 인감증명 날인제도가 있는 국가의 외국인이 국내 부동산 처분에 따른 소유권이전등기 신청시 첨부하는 본국 관공서 발행의 인감증명은 인감증명법 시행령 제13조 제3항이 적용되지 않으므로, 매수인의 인적사항이 기재된 부동산매도용임을 요하지 않는다(등기선례 200610-12, 2006. 10. 31. 부동산등기과-3230 질의회답).
- 등기필증 : 전자신청의 경우 등기필정보는 신청서에 기재하므로써 등기필증의 제출을 생략할 수 있다. 등기필정보는 등기필증과 마찬가지로 재교부하지 아니한다. 등기필정보를 분실한 경우나 기타 등기필정보를 제공할 수 없는 경우에 전자신청을 하기 위해서는 전자확인서면제도를 이용해야 한다.
- 중여계약서 : 계약으로 인한 소유권이전등기를 신청하는 경우에는 그 계약서를 첨부한다. 중여계약은 무상계약으로서 소유권이전에 대한 대가액이 없어 인지세법상의 기재금액이 없다고 할 것이므로, 중여계약서에는 인지세법이 정하는 인지를 붙이지 않아도 된다(등기선례6-758, 2000. 3. 22. 등기 3402-198 질의회답).
- 부동산양도신고확인서의 제공 : 재외국민 또는 외국인이 등기의무자로서 부동산에 관

한 유상계약(부담부증여 포함)을 원인으로 소유권이전등기를 신청할 때에는 소득세법 제108조에 따라 세무서장으로부터 발급받은 ‘부동산양도신고확인서’를 첨부정보로서 제공하여야 한다. 다만, 재외국민이 인감증명법 시행령 제13조제3항 단서에 따라 발급받은 부동산매도용 인감증명서를 첨부정보로서 제공한 경우에는 그러하지 아니하다(등기예규 제1778호 제8조의2).

- 검인 : 증여계약서에 부동산소재지를 관할하는 시장, 구청장, 군수 또는 군수로부터 위임을 받은 자(읍·면·동장)로부터 검인을 받아야 한다.
 - 전유부분 또는 독립된 건물로서 활용되고 있는 건물을 구분소유자들이 증여받아 이를 규약상 공용부분으로 삼는 경우, 비록 구분소유자들 앞으로 소유권이전등기를 생략하고 등기명의인(증여자)이 단독으로 규약상 공용부분인 취지의 등기를 신청하더라도 이는 실질적인 소유권이전등기에 해당하므로 위 등기신청서에는 검인을 받은 계약서의 원본을 제출하여야 한다(등기선례 200805-1, 2008. 5. 9. 부동산등기과-1305 질의회답).
- 대리인에 의한 신청의 경우 : 대리인에 의한 신청인 경우에는 대리인이 위임에 관한 정보를 입력하고 당사자가 공인인증서정보(당사자가 법인인 경우에는 ‘전자증명서정보’를 말한다)를 첨부하여 승인하여야 한다.
- 신청인이 법인인 경우에는 그 대표자의 자격을 증명하는 정보를 첨부정보로서 등기소에 제공하여야 한다(부동산등기규칙 제46조 제1항 제4호).
- 인감증명을 제출하여야 하는 자가 공인인증서정보(인감증명을 제출하여야 하는 자가 법인인 경우에는 ‘전자증명서정보’를 말한다)를 송신한 때에는 인감증명서정보의 송신을 요하지 않는다. 인감증명을 갈음하여 본인서명사실 확인 등에 관한 법률에 따라 발급된 본인서명사실확인서 또는 전자본인서명확인서 발급증을 첨부할 수 있다.
- 인감증명서 : 인감증명 날인제도가 있는 국가의 외국인이 국내 부동산 처분에 따른 소유권이전등기 신청시 첨부하는 본국 관공서 발행의 인감증명은 인감증명법 시행령 제13조 제3항이 적용되지 않으므로, 매수인의 인적사항이 기재된 부동산매도용임을 요하지 않는다(등기선례 200610-12, 2006. 10. 31. 부동산등기과-3230 질의회답).
- 제3자의 동의, 허가 또는 승낙을 증명하는 서면, 즉 토지거래허가구역인 경우에는 토지거래허가증(시, 군, 구청 발급) 등을 첨부하여야 한다.

※ 국민주택채권매입

- 수인공유의 토지를 증여를 원인으로 하여 중증명의로 소유권이전등기를 할 경우 공유자들의 공유지분을 합한 토지전체의 과세시가표준액을 기준으로 하여 산정한 국민주택채권을

매입하여야 한다(등기선례4-939, 1994. 1. 5. 등기 3402-1 질의회답).

- 국민주택채권매입표 : 1020면 참조
- 국민주택채권 매입 : 구청 등에서 발행한 등록면허세고지서에 나온 시가표준액이고, 국민은행에서 매입즉시 그 자리에서 할인이 가능하다.
- 부동산이 2개 이상인 경우에는 각 부동산별로 시가표준액 및 국민주택채권 매입금액을 기재한 다음 국민주택채권 매입총액을 기재한다.

※ 인지세 납부

- 증여계약은 무상계약으로서 소유권이전에 대한 대가액이 없어 인지세법상의 기재금액이 없다고 할 것이므로, 증여계약서에는 인지세법이 정하는 인지를 붙이지 않아도 된다(등기선례6-758, 2000. 3. 22. 등기 3402-198 질의회답).

※ 취득세(등록면허세)

- 취득세(등록면허세) : 구체적설명은 1007면 참조
- 등록면허세 : 증여로 인한 소유권이전의 경우 부동산가액의 1,000분의20, 지방교육세는 등록면허세액의 100분의 20에 해당하는 금액을 납부하여야 한다.(1010면 참조)
- 전자신청의 경우 : 전자신청을 하기 위해서는 등록면허세를 지방세 인터넷 납부시스템(대법원 인터넷등기소 참조)에 의하여 전자적으로 납부하여야 한다.

※ 등기신청수수료의 납부 등

- 등기신청수수료 : 전자표준신청의 경우 부동산 1개당 13,000원. 방문신청의 경우 부동산 1개당 1만5천원(수수료액표 : 1029면 참조)
- 등기신청수수료 납부 : 신용카드, 계좌이체, 전자화폐로 납부할 수 있다.
- 전자신청의 경우 등기신청서에 은행수납번호를 기재하고, 납부서를 제출할 필요는 없다.
- 수개의 부동산에 관한 등기신청을 일괄하여 하나의 신청서로 하는 경우에는 등기의 목적에 따른 소정의 수수료액에 신청 대상이 되는 부동산 개수를 곱한 금액을 등기신청수수료로 납부하여야 한다(등기예규 제1789호). 토지와 건물은 별개로 보며, 대지권이 있는 집합건물(아파트 등)은 1개로 본다.

※ 등기완료통지서

- 전자신청에서는 등기가 완료되면 기존의 등기필증 대신 신청유형에 따라 등기필정보 또는 등기완료통지서를 교부한다.

[사례] 주소를 증명하는 서면(현재류자의 외국인등록사실증명)

출입국관리법 시행규칙 [별지 제139호서식] <개정 2024. 12. 24.>

외국인등록 사실증명
CERTIFICATE OF FOREIGN RESIDENT REGISTRATION
(약칭: 외국인등록증명, 약호: C322B)

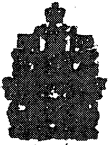
발급번호 (Serial No.)		발급일 (Date of Issuance)			
대상자 (Person to whom the Certificate is Issued)	외국인등록번호 (Foreign Resident Registration No.)				
	성명 (Full Name)				
	변경 전 성명 (Previous Full Name)				
	성별 (Sex)		생년월일 (Date of Birth)		여권번호 (Passport No.)
	국가/지역 (Country/Region)			체류자격 (Status of Sojourn)	
	체류기간 (Period of Sojourn)			등록일자 (Date of Registration)	
	등록체류지 (Address)				
	이전의 등록번호 / 말소된 주민등록번호 (Previous Registration No./ Expired Korean Resident Registration No.)				
용도 (Purpose)		신청인 (Name of Applicant)			
※ 체류자격 변경 사항 포함 ☐ 예 / ☐ 아니오 ※ Previous status of sojourn to be shown on the certificate. ☐ Yes / ☐ NoI					
체류자격 변경사항 (Record of Status of Sojourn Change)	변경일 (Date of Change)	체류자격 (Status of Sojourn)		비고 (Remarks)	
체류지 변경사항 (Record of Residential Address Change)	변경일 (Date of Change)	주소 (Residential Address in Korea)		비고 (Remarks)	
동거 가족 사항 (Family Member(s) who Live Together)	관계 (Relationship)	성명 (Name)	성별 (Sex)	외국인등록번호 (Foreign Resident Registration No.)	
※ 동거 가족 사항은 당사자의 제출서류 등을 바탕으로 작성되었으며, 친족관계 변동에 대해 별도 확인이 필요할 수 있습니다. The above family member details are based on submitted documents, further verification may be required in case of any change.					
「출입국관리법」 제88조제2항에 따라 위의 사실을 증명합니다. I hereby certify that the above information is true in accordance with paragraph 2, Article 88 of the Immigration Act, of the Republic of Korea.					
발급일 (Date of Issuance)		년 (Year)	월 (Month)	일 (Day)	
발급 담당자 (Officer in Charge)		전 화 번 호 (Phone No.)			
○○출입국·외국인청(사무소·출장소)장 / ○○ 시장·군수·구청장 또는 읍·면·동의 장				직인	
Chief of ○○ Immigration Office(Branch Office) / Head of ○○ Si·Gun·Gu or Eup·Myeon·Dong					
210mm×297mm[백상지(80 g/m ²) 또는 중질지(80 g/m ²)]					

※ 이 증명서는 현재류자의 경우이다. 구체적설명은 91면 참조

※ 이 사례는 인감증명의 날인제도가 없는 캐나다국민이 국내에 입국하여 부동산을 증여(처분)하는 경우 캐나다의 본국 영사관이 소유권이전등기신청위임장에 한 서명이 본인의 것임을 증명한 경우이다.

- ※ 인감증명제도가 없는 외국인은 인감을 날인해야 하는 서면이 본인의 의사에 따라 작성되었음을 확인하는 뜻의 본국 관공서의 증명이나 본국 또는 대한민국 공증인의 인증(대한민국 재외공관의 인증을 포함한다, 이하 같다)을 받음으로써 인감증명의 제출을 갈음할 수 있다(등기예규 제1778호제12조제2항). 이 경우 공증은 인감을 날인해야 하는 서면 그 자체에 받아야 하는 것이며, 그 서면과 별도의 문서에 서명이나 날인을 하고 그에 대한 공증을 받은 것이어서는 안된다(등기예규 제1778호제9조제3항).
- ※ 공증을 받는 방법 : 구체적설명은 142면 참조
- ※ 주소를 증명하는 서면 : 구체적설명은 513면 참조
- ※ 외국인의 부동산등기용등록번호 : 구체적설명은 92면 참조
- ※ 아포스티유 : 외국공문서에 대한 인증의 요구를 폐지하는 협약(이하 ‘협약’이라 한다)을 체결한 국가(한 국가 내의 특수한 지역을 포함한다. 체결국의 예: 미국, 중국, 일본, 호주, 러시아, 홍콩, 캐나다, 싱가포르 등)에서 발행한 공문서의 경우에는 해당 국가의 아포스티유(Apostille) 발행 권한기관(예: 외교부, 국무부, 법원, 교육청 등 국가마다 상이함)에서 발행한 아포스티유 확인을 하여야 하고, 협약을 체결하지 않은 국가에서 발행한 공문서의 경우에는 재외공관 공증법제30조제1항 본문에 따라 해당 국가에 주재하는 대한민국 공증담당영사의 확인을 하여야 한다. 구체적설명 979면 참조
- ※ 번역문첨부 : 번역문에는 번역인이 원문과 다름이 없다는 뜻과 번역인의 성명 및 주소를 기재하고 날인 또는 서명하여야 하며 번역인의 신분증 사본을 제공하여야 한다. 다만, 번역문을 인증받아 제출하는 경우에는 그러하지 아니하다(등기예규 제1778호제4조제2항). 번역문에는 등기신청인의 서명 또는 기명날인은 필요 없으며, 또한 번역인의 자격에는 그 제한이 없다(등기선례 1-22, 1997. 11. 5. 등기 3402-842 질의 회답).

[사례] 서명 인증서(전술한 서명인증서의 부속서류)



Canadian Embassy Ambassade du Canada

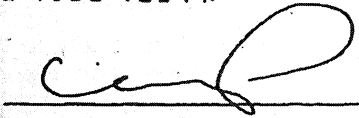
CERTIFICATE OF SOJOURN IN CANADA

비행기 여행 증명서

Name (성명): LEE
 Date of Birth (생년월일): SEP 27th 57
 Passport No. (여권 번호): [REDACTED]
 Citizenship Certificate No. (시민권 번호): [REDACTED]
 Address (주소): Quandling Ave. [REDACTED] D.C.
 Period of Residence (거주기간): from Apr 04 to present

I, LEE confirm that the above is true and the signature below is my own true signature.

본인 01 [REDACTED] 는/은 상기 내용이 사실과 같으며 아래 서명은 본인의 자필 서명임을 확인합니다.



Signed before me at the city of Seoul
 in the Republic of Korea this 28 day
June A.D. 2007.



Yang
 Yang
 Consular Program Assistant
 Consular Section

※ 캐나다 국 영사관의 서명인증서이다. 설명은 전술한 위임장 말미 참조.

[사례] 서명 인증서(전 양식의 번역문)

서명 인증서

한 국 명 :

생년월일 :

여권번호 : 123-123-54611

시민권번호 : 98-123-852

주 소 : 캐나다국 ○○○ ○○○

위 본인 ○○○은 상기 내용이 사실과 같으며 아래 서명은 본인의 자필서명임을
확인합니다.

○○○ 서 명 됨

20 년 6월 28일

대한민국의 서울의 도시에서 저의 앞에서 서명되었습니다.

마이클 씨니 서명

영 사 관 보

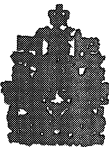
캐나다국 영 사 부

번역자 : 이

서울특별시 강남구 강남대로 12길 37 전화 : 02-501-1234

※ 이 사례는 전술한 서명인증서의 번역문이다. 설명은 전술한 위임장 말미 참조

[사례] 동일인 증명서(성명변경의 경우-본국관공서의 증명의 경우)



Canadian Embassy Ambassade du Canada

STATUTORY DECLARATION

Name (성명): Kim, L. M. H.

Date of Birth (생년월일): 44 / Aug. 12

Passport No. (여권번호): 901111111

Citizenship No. (시민권 번호): 901111111

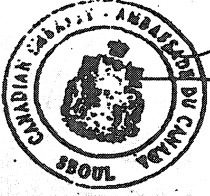
Address (주소): 501 SW 7th Way, WPG. MB R3P 1A7.

I, L. M. H. Kim, solemnly declare that I am the same person with the one named as Yong Kim indicated in the Korean Family Census Register.

본인 김영은 제적등본에 기재되어 있는 김영과 동일인임을 확인합니다.

Kim L. M. H.

Declared before me in the city of Seoul in
the Republic of Korea this 11 day of March, 2007



Yang
Consular Program Officer
Consular Section

※ 캐나다 국 영사관이 동일인임을 증명한 경우이다. 설명은 후술의 번역문 말미 참조

[사례] 동일인 증명서(전 양식의 번역문)

법정확인서

성명(한글) : 이 ○ ○
생년월일 :
여권번호 :
시민권번호 :
주소 : 캐나다 국 ○○○○

본인 ○○○는 한국 가족관계등록부에 있는 이 ○ ○과 동일인임을 확인합니다.

○○○ 서명

20 . . .

대한민국의 서울의 도시에서 저의 앞에서 서명되었습니다.

마이클 씨니 서명
영 사 관 보
캐나다 국 영 사 부

번역자 : 이
서울특별시 강남구 강남대로 12길 37 전화 : 02-501-1234

※ 이 사례는 본국 관공서의 증명서면이다.

- 동일인 증명 : 구체적설명은 513면 참조
- 공증을 받는 방법 : 구체적설명은 142면 참조
- 외국 공문서에 대한 확인 : 외국공문서에 대한 인증의 요구를 폐지하는 협약을 체결한 국가(한 국가 내의 특수한 지역을 포함한다. 체결국의 예: 미국, 중국, 일본, 호주, 러시아, 홍콩, 캐나다, 싱가포르 등)에서 발행한 공문서의 경우에는 해당 국가의 아포스티유(Apostille) 발행 권한기관(예: 외교부, 국무부, 법원, 교육청 등 국가마다 상이함)에서 발행한 아포스티유 확인을 받아야 하고, 협약을 체결하지 않은 국가에서 발

행한 공문서의 경우에는 재외공관 공증법 제30조제1항 본문에 따라 해당 국가에 주재하는 대한민국 공증담당영사의 확인(등기예규 제1778호 제3조제1항제1, 2호)을 받아야 한다. 아포스티유 확인에 관하여는 979면 참조.

[사례] 증여계약서(수증자가 개인인 경우)

증여계약서

부동산의 표시

1. 서울 서초구 서초동 100
대 350㎡

2. 서울 서초구 서초동 100
[도로명주소] 서울특별시 서초구 서초로50길 10
시멘트 벽돌조 슬래브지붕 단층 주택
98㎡

이 상

위 부동산은 증여인 제이슨 리의 소유인바, 이를 수증인 김수길에게 증여할 것을 약정하고 수증인은 이를 수락하였으므로 이를 증명하기 위하여 각자 서명날인한다.

200 년 0월 0일

증여인 제이슨 리 (서명)
캐나다국 ○○○ ○○○,

수증인 김 수 길 (인)
서울 서초구 서초로25길 30

[사례] 증여로 인한 토지소유권이전등기신청서(한국인 남편이 중국인아내에게 국내부동산을 증여하는 경우)

증여로 인한 토지·건물소유권이전등기신청				
접 수	년 월 일	처리인	등기관확인	각종통지
	제 호			
부동산의 표시				
인천광역시 남구 용진동 산 45-6 임야 350㎡ 이 상				
등기원인과 그 연월일		2000 년 0 월 0 일 증여		
등 기 의 목 적		소유권이전		
이 전 할 지 분				
구분	성 명 (상호·명칭)	주민등록번호 (등기용등록번호)	주 소(소 재 지)	지 분 (개인별)
등기의무자	박 영 철	000000-0000000	서울특별시 서초구 서초대로 23길 4	
등기권리자	탕 웨 이	000000-0000000	서울특별시 서초구 서초대로 23길 4	

시가표준액 및 국민주택채권매입금액		
부동산 표시	부동산별 시가표준액	부동산별 국민주택채권매입금액
1. 토 지	금 000,000,000원	금 00,000원
2.	금 원	금 00,000원
국 민 주 택 채 권 매 입 총 액		금 000,000원
국 민 주 택 채 권 발 행 번 호		
취득세(등록면허세) 금 000,000원		지방교육세 금 000,000원
		농어촌특별세 금 000,000원
세 액 합 계		금 000,000,000원
등 기 신 청 수 수 료		금 000,000원
		납부번호 :
		일괄납부 : 건 원
등기의무자의 등기필 정보		
부동산 고유번호	1102-2006-002095	
성명(명칭)	일련번호	비밀번호
	Q77C-LO7I-35J5	40-4636
첨 부 서 면		
1. 증여검인계약서 1통	1. 주민등록표등본 또는 초본 1통	
1. 취득세(등록면허세)영수필확인서 1통	1. 부동산등기용등록번호등록증명서 1통	
1. 토지대장등본 1통	1. 위임장 1통	
1. 토지취득허가증 1통	1. 주소를 증명하는 서면 각 1통	
1. 등기필증 1통	<기 타>	
200 년 월 일		
위 신청인	(인)	(전 화:)
	(인)	(전 화:)
(또는)위 대리인 법무사 김 민 수	(인)	(전 화:)
서울 서초구 서초로52길 30		
서울중앙 지방법원 등기국 귀중		
알림서비스 (선택)	등기접수 및 처리결과에 대한 문자 수신에 동의합니다. (□동의 □미동의) (성명 휴대전화번호:)	

-신청서 작성요령-

- * 1. 부동산표시란에 2개 이상의 부동산을 기재하는 경우에는 부동산의 일련번호를 기재하여야 합니다.
- 2. 신청인란등 해당란에 기재할 여백이 없을 경우에는 별지를 이용합니다.

※ 이 신청사례는 중국인여자와 결혼한 한국인남자가 아내에게 국내부동산을 증여하는 경우의 사례이다. 중국의 경우 인감증명제도가 없다.

※ 부동산등기법 개정(미래등기시스템 오픈에 따른 부동산등기법 개정)

- 관할 등기소가 다른 여러 개의 부동산과 관련하여 등기목적과 등기원인이 동일하거나 그 밖에 대법원규칙으로 정하는 등기신청을 할 수 있다(부등법 제7조의2, 95면 참조). 사례는 101면 참조
- 상속·유증으로 인한 등기신청의 경우에는 부동산의 관할 등기소가 아닌 등기소에도 그 신청을 할 수 있다(부등법 제7조의3 신설, 설명 335면 참조). 사례는 335면 참조
- 등기신청에 대한 각하사유 중 하나인 신청정보의 등기의무자의 표시가 등기기록과 일치하지 아니한 경우의 예외를 추가하였다(부등법 제29조).
- 이의신청 관할 법원 등 및 전자 이의신청을 도입하였다(부등법 제100조).
- 모바일 기기를 이용한 전자신청을 도입하였다(부동산등기법 제24조).

※ 신청정보의 제공

- 인터넷등기신청을 하고자 하는 당사자 또는 자격자대리인은 인터넷등기소([http:// www. iros.go.kr/](http://www.iros.go.kr/))에 접속한 후 전자문서로 작성하여야 한다. 이에 관하여 전산정보처리조직에 의한 부동산등기신청에 관한 업무처리지침(등기예규 제1725호)이 마련되어 있다.
- 신청정보의 입력 : 부동산등기규칙 제43조의 신청정보의 내용과 관련 법조항에서 요구하는 신청정보를 등기소에 제공하여야 한다.
- 부동산의 표시란 : 증여로 이전하고자 하는 부동산을 기재하되, 등기부상 부동산의 표시와 일치하여야 한다. 부동산이 토지인 경우에는 토지의 소재와 지번, 지목, 면적을 기재하고, 건물인 경우에는 건물의 소재와 지번, 구조, 면적, 건물의 종류, 건물의 번호가 있는 때에는 그 번호, 부속건물이 있는 때에는 그 종류, 구조와 면적을 기재한다. 도로명 주소표기 토지는 종전 지번방식의 주소를 그대로 쓴다. 부동산거래계약신고필증에 기재된 거래신고일련번호와 거래가액을 기재한다. 만일 등기부와 토지·건축물대장의 부동산표시가 다른 때에는 먼저 부동산표시변경(또는 경정)등기를 하여야 한다.
- 등기원인과 그 연월일란 : 등기원인은 "증여"로, 연월일은 증여계약서상 계약일을 기재한다.
- 등기의 목적란 : 소유권 전부이전의 경우에는 '소유권이전'으로, 소유권 일부이전의 경우에는 '소유권 일부이전'으로 기재한다. 다만, 공유자(□□□)의 지분을 전부이전

하는 경우에는 ‘갑구 ○번 □□□지분 전부이전’으로, 공유자의 지분 중 일부이전하는 경우에는 ‘갑구 ○번 □□□지분 공유자지분 △분의 △중 일부(○분의 ○)이전’으로 기재한다.

(예) ㉠ 단독소유자인 홍길동의 지분을 전부 이전하는 경우 ‘소유권이전’

㉡ 단독소유자인 홍길동의 지분을 일부 이전하는 경우 ‘소유권 일부이전’

㉢ 공유자인 홍길동의 지분을 전부 이전하는 경우 ‘갑구 ○번 홍길동지분 전부이전’

㉣ 공유자인 홍길동의 지분 2분의 1중 2분의 1을 이전하는 경우 ‘갑구 ○번 홍길동지분 2분의 1 중 일부(4분의 1)이전’

○ 이전할 지분란 : 소유권 일부이전(공유지분 이전 포함)의 경우에만 그 이전받는 지분을 기재하되 ‘공유자 지분 ○분의 ○’과 같이 부동산 전체에 대한 지분을 기재한다.

(예) 단독소유자인 홍길동의 지분을 일부 이전하는 경우, 공유자인 홍길동의 지분을 전부 이전하는 경우, 공유자인 홍길동의 지분을 일부 이전하는 경우 최종 이전하는 지분이 ○분의 ○이면, 모두 ‘공유자 지분 ○분의 ○’으로 기재

○ 등기의무자란 : 증여자의 성명, 주민등록번호, 주소를 기재하되, 등기부상 소유자 표시와 일치하여야 한다.

- 등기의무자의 등기부상의 주소와 현주소가 일치하지 않더라도 등기신청시 제출한 시구읍면의 장이 발행한 주소를 증명하는 서면에서 등기의무자의 주소 변경 사실이 명백히 나타나는 때에는 별도의 주소변경등기신청을 할 필요는 없다(등기선례3-495, 1993.5.12. 등기 제1157호).

○ 등기권리자란 : 수증자를 기재하는 란으로, 그 기재방법은 등기의무자란과 같다.

○ 대장상의 소유자 주소가 주소를 증명하는 서면과 부합하지 아니한 경우에 그 첨부한 주소를 증명하는 서면에 의하여 대장상의 소유자 주소가 변경되었음을 증명할 수 있을 때에는, 신청서에는 주소를 증명하는 서면과 일치되게 소유자 주소를 기재한다(선례 5-236).

○ 이전등기신청일 : 부동산의 소유권이전을 내용으로 하는 계약을 체결한 자는 ㉠ 계약의 당사자가 서로 대가적인 채무를 부담하는 경우에는 반대급부의 이행이 완료된 날 ㉡ 계약당사자의 일방만이 채무를 부담하는 경우에는 그 계약의 효력이 발생한 날에 정하여진 날부터 60일 이내에 소유권이전등기를 신청하여야 한다. 다만, 그 계약이 취소·해제되거나 무효인 경우에는 그러하지 아니하다(부동산등기특별조치법 제2조).

※ 첨부정보의 제공

- 첨부하여야 할 정보 중 “법인등기부정보 및 부동산등기부정보”와 같이 등기소에서 직접 확인할 수 있는 정보는 그 표시만 하고 첨부를 생략하며, 행정기관 연계할 첨부서면 입력 버튼을 선택하여 주민등록정보에 대한 행정정보 공동이용 사전 동의서를 작성하여야 한다. 따라서 “주민등록정보, 토지대장정보, 건축물대장정보, 거래계약신고필정보, 거래계약허가정보”는 행정정보공유센터에 연계요청을 하여 수신한 정보를 첨부한다.
- 작성명의인이 있는 전자문서를 첨부할 경우 그 전자문서는 PDF 파일 형식의 전자문서이어야 하며, “공인인증서정보, 행정전자서명정보, 전자증명서정보”를 함께 첨부하여야 한다.
- 한국인이 부동산인 토지를 외국인 등에게 증여하는 경우에는 수증자는 부동산 거래법의 규정에 의한 허가증 또는 신고필증을 첨부하여야 한다(등기선례 제4-365호, 1993. 11. 29. 등기 제2991호 질의회답).
- 외국인 부동산등기용 등록번호 : 구체적설명은 92면 참조
- 공증을 받는 방법 : 구체적설명은 142면 참조.
- 주소를 증명하는 서면 : 외국인 513면 참조, 재외국민 715면 참조
- 인감증명을 제출하여야 하는 자가 공인인증서정보(인감증명을 제출하여야 하는 자가 법인인 경우에는 ‘전자증명서정보’를 말한다)를 송신한 때에는 인감증명서정보의 송신을 요하지 않는다.
- 인감증명을 갈음하여 본인서명사실 확인 등에 관한 법률에 따라 발급된 본인서명사실확인서 또는 전자본인서명확인서 발급증을 첨부할 수 있다.
- 인감증명서 : 인감증명 날인제도가 있는 국가의 외국인이 국내 부동산 처분에 따른 소유권이전등기 신청시 첨부하는 본국 관공서 발행의 인감증명은 인감증명법 시행령 제13조 제3항이 적용되지 않으므로, 매수인의 인적사항이 기재된 부동산매도용임을 요하지 않는다(등기선례 200610-12, 2006. 10. 31. 부동산등기과-3230 질의회답).
- 중국의 인감제도 : 중국인 개인의 경우는 인감제도가 없고 서명으로 대신하고 있고, 법인, 단체, 관공서의 경우 그 법인, 단체를 증명하는 인감을 제작, 공안국(경찰서)에 등록하여 사용하고 있다. 개인의 경우에도 사업을 하는 경우 영업집조(사업자등록증)를 발급 받은 후 인감을 제작하여 역시 공안국에 등록하여 사용한다. 중국에서는 인감을 공장(公章)이라고 한다.
- 번역문 : 구체적설명은 932면 참조
- 전자신청의 경우 등기필정보는 신청서에 기재하므로써 등기필증의 제출을 생략 할 수

있다. 등기필정보는 등기필증과 마찬가지로 재교부하지 아니한다. 등기필정보를 분실한 경우나 기타 등기필정보를 제공할 수 없는 경우에 전자신청을 하기 위해서는 전자확인서 면제도를 이용해야 한다.

- 증여계약서 : 계약으로 인한 소유권이전등기를 신청하는 경우에는 그 계약서를 첨부한다. 증여계약은 무상계약으로서 소유권이전에 대한 대가액이 없어 인지세법상의 기재금액이 없다고 할 것이므로, 증여계약서에는 인지세법이 정하는 인지를 붙이지 않아도 된다(등기선례6-758, 2000. 3. 22. 등기 3402-198 질의회답).
- 부동산양도신고확인서의 제공 : 재외국민 또는 외국인이 등기의무자로서 부동산에 관한 유상계약(부담부증여 포함)을 원인으로 소유권이전등기를 신청할 때에는 소득세법 제108조에 따라 세무서장으로부터 발급받은 '부동산양도신고확인서'를 첨부정보로서 제공하여야 한다. 다만, 재외국민이 인감증명법 시행령 제13조제3항 단서에 따라 발급받은 부동산매도용 인감증명서를 첨부정보로서 제공한 경우에는 그러하지 아니하다(등기예규 제1778호 제8조의2).
- 검인 : 증여계약서에 부동산소재지를 관할하는 시장, 구청장, 군수 또는 군수로부터 위임을 받은 자(읍·면·동장)로부터 검인을 받아야 한다.
 - 전유부분 또는 독립된 건물로서 활용되고 있는 건물을 구분소유자들이 증여받아 이를 규약상 공용부분으로 삼는 경우, 비록 구분소유자들 앞으로 소유권이전등기를 생략하고 등기명의인(증여자)이 단독으로 규약상 공용부분인 취지의 등기를 신청하더라도 이는 실질적인 소유권이전등기에 해당하므로 위 등기신청서에는 검인을 받은 계약서의 원본을 제출하여야 한다(등기선례 200805-1, 2008. 5. 9. 부동산등기과-1305 질의회답).
- 제3자의 동의, 허가 또는 승낙을 증명하는 서면, 즉 토지거래허가구역인 경우에는 토지거래허가증(시, 군, 구청 발급) 등을 첨부하여야 한다.

※ 국민주택채권매입

- 수인공유의 토지를 증여를 원인으로 하여 중증명의로 소유권이전등기를 할 경우 공유자들의 공유지분을 합한 토지전체의 과세시가표준액을 기준으로 하여 산정한 국민주택채권을 매입하여야 한다(등기선례4-939, 1994. 1. 5. 등기 3402-1 질의회답).
- 국민주택채권매입표 : 1020면 참조
- 국민주택채권 매입 : 구청 등에서 발행한 등록면허세고지서에 나온 시가표준액이고, 국민은행에서 매입즉시 그 자리에서 할인이 가능하다.
- 국민주택채권발행번호란에는 국민주택채권 매입시 국민주택채권사무취급기관에서 고지

하는 채권발행번호를 기재하며, 하나의 신청사건에 하나의 채권발행번호를 기재하는 것이 원칙이며, 동일한 채권발행번호를 수 개 신청사건에 중복 기재할 수 없다.

- 부동산이 2개 이상인 경우에는 각 부동산별로 시가표준액 및 국민주택채권 매입금액을 기재한 다음 국민주택채권 매입총액을 기재한다.

※ 인지세 납부

- 중여계약은 무상계약으로서 소유권이전에 대한 대가액이 없어 인지세법상의 기재금액이 없다고 할 것이므로, 중여계약서에는 인지세법이 정하는 인지를 붙이지 않아도 된다(등기 선례6-758, 2000. 3. 22. 등기 3402-198 질의회답).

※ 취득세(등록면허세)

- 취득세(등록면허세) : 구체적설명은 1010면 참조
- 등록면허세 : 중여로 인한 소유권이전의 경우 부동산가액의 1,000분의20, 지방교육세는 등록면허세액의 100분의 20에 해당하는 금액을 납부하여야 한다.(1010면 참조)
- 전자신청의 경우 : 전자신청을 하기 위해서는 등록면허세를 지방세 인터넷 납부시스템(대법원 인터넷등기소 참조)에 의하여 전자적으로 납부하여야 한다.
- 지역과 관계없이 자격자대리인의 경우 금융기관에 직접 납부하고 납세확인서를 스캔하여 첨부할 수 있다. 단, 납세번호는 반드시 기재해야 한다.

※ 등기신청수수료의 납부 등

- 등기신청수수료 : 전자표준신청의 경우 부동산 1개당 13,000원. 방문신청의 경우 부동산 1개당 1만5천원(수수료액표 : 1029면 참조)
- 등기신청수수료 납부 : 당사자 또는 대리인이 신청정보를 모두 입력하고 승인을 받은 경우(승인대상이 아닌 경우 제외)에는 신청수수료를 전자적인 방법(신용카드, 계좌이체, 전자화폐)으로 납부하여야 한다.
- 전자신청의 경우 등기신청수수료를 현금으로 납부한 경우에는 등기신청서에 은행수납번호를 기재하고, 납부서를 제출할 필요는 없다.
- 수개의 부동산에 관한 등기신청을 일괄하여 하나의 신청서로 하는 경우에는 등기의 목적에 따른 소정의 수수료액에 신청 대상이 되는 부동산 개수를 곱한 금액을 등기신청수수료로 납부하여야 한다(등기예규 제1789호). 토지와 건물은 별개로 보며, 대지권이 있는 집합 건물(아파트 등)은 1개로 본다.

※ 등기완료통지서

- 전자신청에서는 등기가 완료되면 기존의 등기필증 대신 신청유형에 따라 등기필정보 또는

등기완료통지서를 교부한다.

[사례] 외국인 토지취득 허가증

부동산 거래신고 등에 관한 법률 시행규칙 [별지 제7호서식]
제 호

- [] 외국인 부동산등 취득 신고확인증
- [] 외국인 부동산등 계속보유 신고확인증
- [] 외국인 토지 취득 허가증

신고인 (신청인)	성명(법인명) 탕 웨 이	외국인(법인)등록번호
	국적 중 국	국적 취득일자
	생년월일(법인 설립일자)	(휴대)전화번호
	주소(법인소재지) 서울특별시 서초구 서초대로 23길 4 (거래지분 : 분의)	
신고 (신청) 사항	취득 원인	상세 원인
	원인 발생일자	취득 가액(원)
	소재지 인천광역시 남구 용진동 산 45-6	
	토지 (지목 :)/(면적: m ²)/(지분: 분의)	
	건축물 (용도 :)/(면적: m ²)/(지분: 분의)	
	분양권 (용도 :)/(면적: m ²)/(지분: 분의)	
	(입주권)	
취득 용도		

「부동산 거래신고 등에 관한 법률」 시행령 제7조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라
위와 같이 신고(허가)받았음을 확인합니다.

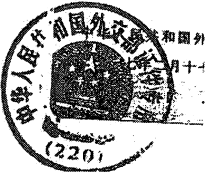
년 월 일
시장·군수·구청장

직인

210mm×297mm[백상지(80g/m²) 또는 중질지(80g/m²)]

※ 토지취득 허가, 보유 등 : 한국인이 부동산을 외국인에게 증여하는 경우에는 수증자는
부동산거래법의 규정에 의한 허가증 또는 신고필증을 첨부하여야 한다(등기선례 제
4-365호, 1993. 11. 29. 등기 제2991호 질의회답).

[사례] 위임장(인감증명제도가 없는 외국인의 경우 등기신청위임장에 한 서명이 본인의 것을 증명하는 경우 - 중국 영사관이 증명한 경우)

위 임 장	
부 동 산 의 표 시	인천광역시 남구 용진동 산 45-6 임야 350㎡ 이 상
등기원인과 그 연월일	20 년 0 월 0 일 중여
등 기 의 목 적	소유권이전
이 전 할 지 분	
위 임 인	대 리 인
등기의무자 박 영 철 (인) 서울특별시 서초구 서초대로 23길 4 등기권리자 탕 웨 이 서명 서울특별시 서초구 서초대로 23길 4 	법무사 김 민 수 서울특별시 서초구 서초대로 45길 6 위 사람을 대리인으로 정하고 위 부동산 등기신청 및 취하에 관한 모든 행위를 위임 한다. 또한 복대리인 선임을 허락한다. 20 년 월 일

※ 이 사례는 인감증명의 날인제도가 없는 중국인이 부동산을 남편으로부터 증여받는 경우 중국 영사관이 소유권이전등기신청위임장에 한 서명이 본인의 것임을 증명한 경우이다.

- ※ 인감증명제도가 없는 외국인은 인감을 날인해야 하는 서면이 본인의 의사에 따라 작성되었음을 확인하는 뜻의 본국 관공서의 증명이나 본국 또는 대한민국 공증인의 인증(대한민국 재외공관의 인증을 포함한다, 이하 같다)을 받음으로써 인감증명의 제출을 갈음할 수 있다(등기예규 제1778호제12조제2항). 이 경우 공증은 인감을 날인해야 하는 서면 그 자체에 받아야 하는 것이며, 그 서면과 별도의 문서에 서명이나 날인을 하고 그에 대한 공증을 받은 것이어서는 안된다(등기예규 제1778호제9조제3항).
- ※ 중국의 인감제도 : 중국인 개인의 경우는 인감제도가 없고 서명으로 대신하고 있고, 법인, 단체, 관공서의 경우 그 법인, 단체를 증명하는 인감을 제작, 공안국(경찰서)에 등록하여 사용하고 있다. 개인의 경우에도 사업을 하는 경우 영업집조(사업자등록증)를 발급 받은 후 인감을 제작하여 역시 공안국에 등록하여 사용한다. 중국에서는 인감을 공장(公章)이라고 한다.
- ※ 공증을 받는 방법 : 구체적설명은 142면 참조
- ※ 주소를 증명하는 서면 : 구체적설명은 513면 참조
- ※ 외국인의 부동산등기용등록번호 : 구체적설명은 92면 참조

[사례] 서명 인증서(전 양식의 번역문)

서명 인증서

중 국 명 : 탕 웨 이

생년월일 : 19○

여권번호 : 123-123-54611

주 소 : 서울특별시 서초구 서초대로 23길 4

위 본인 ○○○은 상기 내용이 사실과 같으며 아래 서명은 본인의 자필서명임을
확인합니다.

○○○ 서명 됨

20 년 6월 28일

대한민국의 서울의 도시에서 저의 앞에서 서명되었습니다.

호 유 방 서명

영 사 관 보

중국 영 사 부

번역자 : 이

서울특별시 강남구 강남대로 12길 37 전화 : 02-501-1234

※ 이 사례는 전술한 서명인증서의 번역문이다. 설명은 전술한 위임장 말미 참조

[사례] 동일인 증명서

동일인증명서		
	가족관계등록부 등록사항	외국의 등록사항
성명 /성별		
출생연월일		
주민등록번호 (신분증번호)		
출생장소		
부/모의 성명		
등록기준지(본적)		
현주소 및 전화번호		
위와 같이 대한민국의 가족관계등록부상의 _____와 외국등록사항의 _____은 _____의 사유로 기재사항이 상이하지만 동일인임을 확인하며 보증합니다. 년 월 일 신고인 : (법정대리인)		

※ 동일인 증명 : 우리나라 국적 취득으로 성명이 변경된 경우 변경전의 성명(등기부상 성명)과 변경후의 성명이 동일인이라는 우리나라 가족관계등록관서의 증명이 있어야 한다(등기예규 제776호1.가.(1)(라)).

[사례] 증여계약서

증여계약서

부동산의 표시

인천광역시 남구 용진동 산 45-6
임야 350㎡

이 상

위 부동산은 증여인 박영철의 소유인바, 이를 수증인 탕웨이에게 증여할 것을 약정하고 수증인은 이를 수락하였으므로 이를 증명하기 위하여 각자 서명날인한다.

200 년 0월 0일

증여인 박 영 철 (인)

서울특별시 서초구 서초대로23길 4

수증인 탕 웨 이 (인)

서울특별시 서초구 서초로23길 4